

METAS DA SEMANA 3

**CARREIRAS AGU
AU | PF | PFN**

PRÉ-EDITAL

PANORAMA SEMANAL DE METAS

SEMANA 3				
META	DISCIPLINA	ASSUNTO	CONTROLE DA META	PERCENTUAL DE ACERTOS
15	Processo Civil	Atos Processuais até Valor da Causa	Pág. 3	
16	Processo do Trabalho	Atos Processuais e Nulidades	Pág. 26	
17	Processo do Trabalho	Partes e Procuradores	Pág. 38	
18	Administrativo	Atos Administrativos	Pág. 51	
19	Processo Civil	Tutela Provisória	Pág. 67	
20	Administrativo	Bens Públicos	Pág. 82	
21	Revisão	Revisão de Direito Processual do Trabalho	Pág. 92	

META 15

ATOS PROCESSUAIS ATÉ VALOR DA CAUSA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 11. Forma, tempo e lugar dos atos processuais. 12. Negócios jurídicos processuais e protocolos institucionais. 13. Comunicação dos atos processuais. 14. Invalidades processuais. 15. Da distribuição, do registro e do valor da causa.

Na PF: 9 Dos atos processuais. 10 (...) Da citação. Da intimação. (...)

Na PFN: 11. Forma, tempo e lugar dos atos processuais. 12. Negócios jurídicos processuais e protocolos institucionais. 13. Comunicação dos atos processuais. 14. Invalidades processuais. 15. Da distribuição, do registro e do valor da causa.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **ATOS PROCESSUAIS** pelo **PDF Base** do curso.

***Dica estratégica:** O tema é bem legalista. O ideal é você focar na letra da lei, intercalando com a resolução de questões para dinamizar o estudo.*

- Ler os seguintes artigos: 188 a 293 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL – NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC 2015
ASSUNTO	10 ATOS PROCESSUAIS 11 DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

	12 DA NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS 13 DISTRIBUIÇÃO E REGISTRO 14 VALOR DA CAUSA 15 TUTELA PROVISÓRIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Atos Processuais:

- O novo CPC é menos formalista. O princípio da primazia das decisões de mérito levou a uma flexibilização das normas processuais. Assim, em regra, os atos processuais não dependem de forma preestabelecida, salvo hipóteses previstas em lei. Ademais, ainda que realizado de forma distinta, o ato processual pode ser aproveitado se cumprida a sua finalidade e não tenha causado prejuízo. Trata-se do princípio *pas de nullité sans grief*.
- Os atos devem ser realizados apenas em língua portuguesa. Os documentos em idioma estrangeiro devem ser traduzidos, mas podem ser aproveitados caso seja possível a cognição.
- Os atos processuais devem ser públicos e acessíveis a qualquer cidadão, ressalvados os casos previstos no rol taxativo do art. 189 do CPC.

b) Classificação dos Atos Processuais:

- O próprio Código de Processo Civil classificou os atos processuais em: **i) atos das partes; ii) atos do juiz; iii) atos do escrivão ou chefe de secretaria.**
- O novo CPC trata despachos, decisões interlocutórias e sentenças como "pronunciamentos do juiz", deixando a entender que existem outros atos de atribuição do Magistrado.

- A sentença pode ser definida como o pronunciamento que põe fim à fase cognitiva (*ou ao processo de execução*), com ou sem apreciação do mérito. Simplificando, pode-se dizer que a sentença resolve uma etapa do processo.
- Decisão interlocutória é todo pronunciamento de conteúdo decisório, que não seja uma sentença. O CPC preferiu uma conceituação residual, mas na verdade uma decisão interlocutória é aquela que não põe fim à fase cognitiva.
- Essas decisões podem abordar questões processuais ou de mérito. O novo CPC previu no art. 356 uma nova modalidade de decisão interlocutória, a decisão interlocutória definitiva: o julgamento parcial antecipado do mérito.
- Por fim, os **Despachos** são todos os demais pronunciamentos judiciais, ou seja, pronunciamentos sem conteúdo decisório, de ofício ou a requerimento das partes. A seguinte tabela, retirada do livro de autoria de Rinaldo Mouzalas, ajuda na distinção:

PRONUNCIAMENTO DO JUIZ	CONTEÚDO	APTIDÃO
SENTENÇA	Algumas das situações previstas nos artigos 485 ou 487.	Põe fim à fase de cognição ou ao processo de execução.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA	Diversificado, mas podem conter algumas situações previstas nos artigos 485 ou 487.	Não põe fim à fase de cognição ou ao processo de execução.
DESPACHO	Diversificado, mas não contempla qualquer das situações previstas nos artigos 485 ou 487.	Não põe fim à fase de cognição ou ao processo de execução.

IMPORTANTE! Os Acórdãos são decisões proferidas por Tribunais (e seus órgãos fracionários: turmas, câmaras, a depender do regimento interno). Essas decisões podem ter a natureza de sentença ou de decisão interlocutória. A decisão monocrática também pode assumir as duas formas. A diferença é que a decisão monocrática deve ficar adstrita às hipóteses do art. 932 do CPC.

c) Tempo e Lugar dos Atos Processuais:

- Os atos processuais devem ser realizados nos dias úteis, entre 6h e 20h. Consideram-se feriados para efeitos forenses as datas assim declaradas por lei, os sábados, domingos e os dias em que não haja expediente.
- Independentemente de autorização judicial, **as citações, intimações e penhoras poderão ser realizadas no período de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário acima indicado, respeitada a garantia de inviolabilidade domiciliar.**
- O peticionamento em processos físicos deverá ser realizado nos horários indicados, mas o peticionamento eletrônico poderá ser realizado até 24h do último dia de prazo.
- **Data de Publicação:** é o dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônica, conforme art. 224, § 2º, do CPC.
- **Contagem do Prazo:** primeiro dia útil que seguir ao da publicação, conforme art. 224, § 3º, do CPC.

d) Negócios Jurídicos Processuais:

Enunciado n. 256 do FPPC: A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual.

- Fundado na primazia das decisões de mérito, o novo Código de Processo Civil facultou às partes transigirem sobre regras processuais quando a demanda abranger direitos disponíveis.

Enunciado n. 135 do FPPC: A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual.

- O juiz controlará a validade dessas convenções, de ofício ou mediante provocação, recusando-lhes aplicação nos casos de nulidade, de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade.

Enunciado n. 252 do FPPC: O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento.

- Ainda no contexto da autonomia da vontade, o art. 191 do CPC prevê calendarização dos atos processuais. Por meio da calendarização, as partes fixariam datas para a realização de atos processuais e o processo correria independentemente de intimação.

- Segundo o Enunciado 115 do Fórum Permanente de Processo Civil:

Enunciado n. 115 do Fórum Permanente de Processo Civil: O negócio jurídico celebrado nos termos do art. 190 obriga herdeiros e sucessores.

e) Prazos Processuais:

- As principais inovações do CPC quanto aos prazos processuais foram as seguintes:

1. Os **prazos processuais** são contados em **DIAS ÚTEIS**.

2. Todos os recursos previstos no CPC têm prazo de 15 (quinze) dias úteis, **exceto os embargos de declaração, cujo prazo é de 05 (cinco) dias úteis**.

3. Independentemente da natureza do prazo (legal ou judicial), o Magistrado poderá dilatar o prazo enquanto não operada a preclusão.

4. Há previsão expressa no sentido de que o recurso interposto antes do início do prazo é tempestivo.

- A renúncia ao prazo deve ser expressa. A renúncia ao prazo é considerada ato unilateral que não depende de homologação judicial. Ademais, o advogado precisa ter poderes especiais para realizá-la.

f) Valor da Causa:

- Na ação indenizatória, ainda que tenha como fundamento os danos morais, é necessário quantificar o valor pretendido (art. 292, V).
- Há possibilidade de correção do valor da causa de ofício pelo juiz. Não é necessário que o réu alegue (art. 292, § 3º).
- A forma de impugnação do valor da causa pelo réu é na preliminar de contestação (art. 293).

ENUNCIADOS FPPC

- **ENUNCIADO 5.** (art. 139, VI, Lei 13.105/15) A dilação de prazos processuais prevista no art. 139, VI do CPC é compatível com o mandado de segurança. (Grupo: O novo CPC e o Mandado de Segurança).
- **ENUNCIADO 11.** (art. 219, parágrafo único, Lei 13.105/15; art. 7º, Lei 12.016/09) Os prazos processuais no mandado de segurança são contados em dias úteis, inclusive para as informações da autoridade coatora. (Grupo: O novo CPC e o Mandado de Segurança).

RISCO DE PEGADINHA:

A contagem se aplica somente aos prazos processuais, não abrangendo o prazo decadencial de 120 dias.

- **ENUNCIADO 19.** (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios processuais, dentre outros: pacto de impenhorabilidade, acordo de ampliação de prazos das partes de qualquer natureza, acordo de rateio de despesas processuais, dispensa consensual de assistente técnico, acordo para retirar o efeito suspensivo de recurso¹⁴, acordo para

não promover execução provisória; pacto de mediação ou conciliação extrajudicial prévia obrigatória, inclusive com a correlata previsão de exclusão da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de exclusão contratual da audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334; pacto de disponibilização prévia de documentação (pacto de disclosure), inclusive com estipulação de sanção negocial, sem prejuízo de medidas coercitivas, mandamentais, sub-rogatórias ou indutivas; previsão de meios alternativos de comunicação das partes entre si; acordo de produção antecipada de prova; a escolha consensual de depositário-administrador no caso do art. 866; convenção que permita a presença da parte contrária no decorrer da colheita de depoimento pessoal. (Grupo: Negócio Processual; redação revista no III FPPC- RIO, no V FPPC-Vitória e no VI FPPC-Curitiba).

• **ENUNCIADO 20.** (art. 190) Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, acordo para supressão da primeira instância, acordo para afastar motivos de impedimento do juiz, acordo para criação de novas espécies recursais, acordo para ampliação das hipóteses de cabimento de recursos. (Grupo: Negócio Processual; redação revista no VI FPPCCuritiba).

• **ENUNCIADO 21.** (art. 190) São admissíveis os seguintes negócios, dentre outros: acordo para realização de sustentação oral, acordo para ampliação do tempo de sustentação oral, julgamento antecipado do mérito convencional, convenção sobre prova, redução de prazos processuais.

• **ENUNCIADO 107.** (arts. 7º, 139, I, 218, 437, §2º) O juiz pode, de ofício, dilatar o prazo para a parte se manifestar sobre a prova documental produzida.

• **ENUNCIADO 115.** (arts. 190, 109 e 110) O negócio jurídico celebrado nos termos do art. 190 obriga herdeiros e sucessores.

• **ENUNCIADO 116.** (arts. 113, §1º, e 139, VI) Quando a formação do litisconsórcio multitudinário for prejudicial à defesa, o juiz poderá substituir a sua limitação pela

ampliação de prazos, sem prejuízo da possibilidade de desmembramento na fase de cumprimento de sentença. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 129.** (art. 139, VI, e parágrafo único) A autorização legal para ampliação de prazos pelo juiz não se presta a afastar preclusão temporal já consumada. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 132.** (art. 190) Além dos defeitos processuais, os vícios da vontade e os vícios sociais podem dar ensejo à invalidação dos negócios jurídicos atípicos do art. 190. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 133.** (art. 190; art. 200, parágrafo único) Salvo nos casos expressamente previstos em lei, os negócios processuais do art. 190 não dependem de homologação judicial. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 134.** (Art. 190, parágrafo único) Negócio jurídico processual pode ser invalidado parcialmente. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 135.** (art. 190) A indisponibilidade do direito material não impede, por si só, a celebração de negócio jurídico processual. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 252.** (art. 190) O descumprimento de uma convenção processual válida é matéria cujo conhecimento depende de requerimento. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 253.** (art. 190; Resolução n. 118/CNMP) O Ministério Público pode celebrar negócio processual quando atua como parte. (Grupo: Negócios Processuais)

• **ENUNCIADO 254.** (art. 190) É inválida a convenção para excluir a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica. (Grupo: Negócios Processuais)

- **ENUNCIADO 255.** (art. 190) É admissível a celebração de convenção processual coletiva. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 256.** (art. 190) A Fazenda Pública pode celebrar negócio jurídico processual. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 258.** (art. 190) As partes podem convencionar sobre seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, ainda que essa convenção não importe ajustes às especificidades da causa. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 259.** (arts. 190 e 10). A decisão referida no parágrafo único do art. 190 depende de contraditório prévio. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 260.** (arts. 190 e 200) A homologação, pelo juiz, da convenção processual, **quando prevista em lei**, corresponde a uma condição de eficácia do negócio. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 261.** (arts. 190 e 200) O art. 200 aplica-se tanto aos negócios unilaterais quanto aos bilaterais, incluindo as convenções processuais do art. 190. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 262.** (arts. 190, 520, IV, 521). É admissível negócio processual para dispensar caução no cumprimento provisório de sentença. (Grupo: Negócios Processuais)
- **ENUNCIADO 263.** (art. 194) A mera juntada de decisão aos autos eletrônicos não necessariamente lhe confere publicidade em relação a terceiros. (Grupo: Advogado e Sociedade de Advogados. Prazos).
- **ENUNCIADO 264.** (art. 194) Salvo hipóteses de segredo de justiça, nos processos em que se realizam intimações exclusivamente por portal eletrônico, deve ser garantida

ampla publicidade aos autos eletrônicos, assegurado o acesso a qualquer um. (Grupo: Advogado e Sociedade de Advogados. Prazos).

• **ENUNCIADO 267.** (arts. 218, e 1.046). Os prazos processuais iniciados antes da vigência do CPC serão integralmente regulados pelo regime revogado. (Grupo: Direito intertemporal e disposições finais e transitórias)

• **ENUNCIADO 268.** (arts. 219 e 1.046). A regra de contagem de prazos em dias úteis só se aplica aos prazos iniciados após a vigência do Novo Código. (Grupo: Direito intertemporal e disposições finais e transitórias)

• **ENUNCIADO 269.** (art. 220) A suspensão de prazos de 20 de dezembro a 20 de janeiro é aplicável aos Juizados Especiais. (Grupo: Impactos do CPC nos Juizados e nos procedimentos especiais de legislação extravagante)

• **ENUNCIADO 275.** (arts. 229, §2º, 1.046). Nos processos que tramitam eletronicamente, a regra do art. 229, §2º (prazo em dobro para litisconsortes com advogados distintos), não se aplica aos prazos já iniciados no regime anterior. (Grupo: Direito intertemporal e disposições finais e transitórias; redação alterada no V FPPC-Vitória).

• **ENUNCIADO 311.** (arts. 496 e 1.046) A regra sobre remessa necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença ou, ainda, quando da prolação da sentença em audiência, de modo que a limitação de seu cabimento no CPC não prejudica as remessas determinadas no regime do art. 475 do CPC/1973.

• **ENUNCIADO 333.** (arts. 938, §1º e 15). Em se tratando de guia de custas e depósito recursal inseridos no sistema eletrônico, estando o arquivo corrompido, impedido de ser executado ou de ser lido, deverá o relator assegurar a possibilidade de sanar o vício, nos termos do art. 938, §1º.

- **ENUNCIADO 354.** (arts. 1.009, § 1º, 1.046) O art. 1009, §1º, não se aplica às decisões publicadas em cartório ou disponibilizadas nos autos eletrônicos antes da entrada em vigor do CPC.
- **ENUNCIADO 400.** (art. 183) O art. 183 se aplica aos processos que tramitam em autos eletrônicos.
- **ENUNCIADO 401.** (art. 183, § 1º) Para fins de contagem de prazo da Fazenda Pública nos processos que tramitam em autos eletrônicos, não se considera como intimação pessoal a publicação pelo Diário da Justiça Eletrônico.
- **ENUNCIADO 402.** (art. 190) A eficácia dos negócios processuais para quem deles não fez parte depende de sua anuência, quando lhe puder causar prejuízo.
- **ENUNCIADO 403.** (art. 190; art. 104, Código Civil) A validade do negócio jurídico processual, requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.
- **ENUNCIADO 404.** (art. 190; art. 112, Código Civil) Nos negócios processuais, atender-se-á mais à intenção consubstanciada na manifestação de vontade do que ao sentido literal da linguagem.
- **ENUNCIADO 405.** (art. 190; art. 113, Código Civil) Os negócios jurídicos processuais devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.
- **ENUNCIADO 406.** (art. 190; art. 114, Código Civil) Os negócios jurídicos processuais benéficos e a renúncia a direitos processuais interpretam-se estritamente.

- **ENUNCIADO 407.** (art. 190; art. 5º; art. 422, Código Civil) Nos negócios processuais, as partes e o juiz são obrigados a guardar nas tratativas, na conclusão e na execução do negócio o princípio da boa-fé. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 408.** (art. 190; art. 423, Código Civil) Quando houver no contrato de adesão negócio jurídico processual com previsões ambíguas ou contraditórias, deverá adotar a interpretação mais favorável ao aderente. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 409.** (art. 190; art. 8º, caput, Lei 9.307/1996) A convenção processual é autônoma em relação ao negócio em que estiver inserta, de tal sorte que a invalidade deste não implica necessariamente a invalidade da convenção processual. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 410.** (art. 190 e 142) Aplica-se o Art. 142 do CPC ao controle de validade dos negócios jurídicos processuais. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 411.** (art. 190) O negócio processual pode ser distratado. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 412.** (art. 190) A aplicação de negócio processual em determinado processo judicial não impede, necessariamente, que da decisão do caso possa vir a ser formado precedente. (Grupo: Negócios processuais).
- **ENUNCIADO 413.** (arts. 190 e 191; Leis 9.099/1995, 10.259/2001 e 12.153/2009). O negócio jurídico processual pode ser celebrado no sistema dos juizados especiais, desde que observado o conjunto dos princípios que o orienta, ficando sujeito a controle judicial na forma do parágrafo único do art. 190 do CPC. (Grupo: Impacto nos Juizados e nos procedimentos especiais da legislação extravagante)
- **ENUNCIADO 414.** (art. 191, §1º) O disposto no §1º do artigo 191 refere-se ao juízo. (Grupo: Negócios processuais)

- **ENUNCIADO 427.** (art. 357, §2º) A proposta de saneamento consensual feita pelas partes pode agregar questões de fato até então não deduzidas. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 476.** (arts. 1046 e 14) Independentemente da data de intimação, o direito ao recurso contra as decisões unipessoais nasce com a publicação em cartório, secretaria do juízo ou inserção nos autos eletrônicos da decisão a ser impugnada, o que primeiro ocorrer, ou, ainda, nas decisões proferidas em primeira instância, será da prolação de decisão em audiência. (Grupo: Direito intertemporal; redação alterada no VII FPPC-São Paulo)
- **ENUNCIADO 477.** (arts. 1.026 e 219) Publicada em cartório ou inserida nos autos eletrônicos a decisão que julga embargos de declaração sob a vigência do CPC de 2015, computar-se-ão apenas os dias úteis no prazo para o recurso subsequente, ainda que a decisão embargada tenha sido proferida ao tempo do CPC de 1973, tendo em vista a interrupção do prazo prevista no art. 1.026. (Grupo: Direito intertemporal)
- **ENUNCIADO 490.** (art. 190; art. 81, §3º; art. 297, parágrafo único; art. 329, inc. II; art. 520, inc. I; art. 848, inc. II). São admissíveis os seguintes negócios processuais, entre outros: pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva; pacto de alteração de ordem de penhora; pré-indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II); prefixação de indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, inc. I, 297, parágrafo único (cláusula penal processual); negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento (art. 329, inc. II). (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 491.** (art. 190) É possível negócio jurídico processual que estipule mudanças no procedimento das intervenções de terceiros, observada a necessidade de anuência do terceiro quando lhe puder causar prejuízo. (Grupo: Negócios processuais)

- **ENUNCIADO 492.** (art. 190) O pacto antenupcial e o contrato de convivência podem conter negócios processuais. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 493.** (art. 190) O negócio processual celebrado ao tempo do CPC-1973 é aplicável após o início da vigência do CPC-2015. (Grupo: Direito Intertemporal)
- **ENUNCIADO 494.** (art. 191) A admissibilidade de autocomposição não é requisito para o calendário processual. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 495.** (art. 200) O distrato do negócio processual homologado por exigência legal depende de homologação. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 579.** (arts. 190, 219 e 222, §1º) Admite-se o negócio processual que estabeleça a contagem dos prazos processuais dos negociantes em dias corridos. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 580.** (arts. 190; 337, X; 313, II) É admissível o negócio processual estabelecendo que a alegação de existência de convenção de arbitragem será feita por simples petição, com a interrupção ou suspensão do prazo para contestação. (Grupo: Negócios processuais)
- **ENUNCIADO 581.** (art. 303, §1º, I; Art. 139, VI) O poder de dilação do prazo, previsto no inciso VI do art. 139 e no inciso I do §1º do art. 303, abrange a fixação do termo final para aditar o pedido inicial posteriormente ao prazo para recorrer da tutela antecipada antecedente. (Grupo: Tutela provisória)

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- A impugnação ao valor da causa pode ser feita nas contrarrazões de apelação se a parte só foi incluída no processo na fase recursal. Precedentes: REsp 2.113.605-CE, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/9/2025 (Info 867 do STJ).

- Interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação mesmo quando a citação de litisconsorte necessário ocorre após o prazo prescricional, se a demora for atribuível ao Poder Judiciário. Precedentes: REsp 1.962.118-RS e REsp 1.976.624-RS, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgados em 14/5/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1131) (Info 850 do STJ).
- No julgamento assíncrono em ambiente eletrônico, caso o processo seja retirado da pauta (e não adiado) é obrigatória a renovação de intimação das partes, notadamente quando há determinação expressa de retirada em atendimento à solicitação de sustentação oral. Precedente: REsp 2.163.764-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 15/10/2024 (Info 830 do STJ).
- Ainda que a parte ré seja vitoriosa com o reconhecimento da decadência do direito, persiste seu interesse na adequação do valor da causa. Precedente: REsp 1.857.194-MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 17/9/2024 (Info 827 do STJ).
- É nulo o julgamento de apelação, realizado imediatamente após o acolhimento de embargos de declaração anulando o julgamento anterior, sem a notificação prévia dos advogados, por cercear a defesa, impossibilitando a realização de sustentação oral. Precedente: REsp 2.140.962-SE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, julgado em 3/9/2024 (Info 824 do STJ).
- O valor da causa na ação de *querela nullitatis* deve corresponder ao valor da causa originária ou do proveito econômico obtido, a depender do teor da decisão que se pretende declarar inexistente. Precedente: REsp 2.145.294-SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 18/6/2024 (Info 818 do STJ).
- Incerto o endereço do réu no país estrangeiro, admite-se a citação por edital, dispensada a carta rogatória. Precedente: REsp 2.145.294-SC, julgado em 18/6/2024 (Info 818 do STJ).

- Admite-se a comprovação da instabilidade do sistema eletrônico, com a juntada de documento oficial, em momento posterior ao ato de interposição do recurso. Precedente: EAREsp 2.211.940-DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 12/6/2024 (Info 817 do STJ).
- A nulidade deve ser alegada na primeira comunicação da parte nos autos. Contudo a mera intimação para cientificar a digitalização dos autos não é apta para acarretar a preclusão da alegação de nulidade. Precedente: REsp 2.001.562-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 14/5/2024 (Info 814 do STJ).
- A doença do advogado mandatário da parte por si só não é justa causa para devolução do prazo, no entanto caso fique demonstrado, por atestado de saúde, a necessidade de afastamento das atividades laborais, poderá ser solicitada a restituição do prazo recursal, incidentalmente, dado que a concessão de substabelecimento se encontra dentro das atividades das quais estaria afastado. Precedente: AgInt no AREsp 1.720.052-PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 8/4/2024 (Info 20 do STJ – Edição Extraordinária).
- É nula a modificação ou alternância do meio de intimação eletrônica (Portal ou Diário eletrônico) pelos Tribunais, durante a tramitação processual, sem aviso prévio, causando prejuízo às partes. Precedente: REsp 2.018.319-RJ, julgado em 20/2/2024 (Info 801 do STJ).
- A prerrogativa de intimação pessoal conferida à Defensoria Pública se aplica aos núcleos de prática jurídica das faculdades de Direito, públicas ou privadas. Precedente: REsp 1.829.747/AM, julgado em 7/11/2023 (Info 794 do STJ).
- A prévia expedição de ofício às concessionárias de serviços públicos, para fins de localização do réu, antes de se autorizar a citação por edital, é facultativa. Precedente: REsp 1.971.968-DF, julgado em 20/6/2023 (Info 12 do STJ – Edição Extraordinária).

- A reconvenção promovida em litisconsórcio com terceiro não acarreta a inclusão deste no polo passivo da ação principal. Precedente: REsp 2.046.666-SP, julgado em 16/5/2023 (Info 775 do STJ).
- Se o réu revel não tem advogado constituído no processo e cadastrado no portal eletrônico, a sua intimação deve ocorrer por meio de publicação no diário de justiça, não sendo suficiente a intimação da sentença realizada apenas pelo sistema eletrônico. Precedente: REsp 1951656-RS, julgado em 7/2/2023 (Info 763 do STJ).
- É válida a intimação realizada em nome de advogado constituído nos autos se os poderes a ele outorgados tiverem sido substabelecidos com reserva. Precedente: AgInt no AREsp 2098573-GO, julgado em 14/11/2022 (Info 761 do STJ).
- A procuração juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado ao principal, não produz efeito em favor do recorrente no Superior Tribunal de Justiça. Precedente: Info 760.
- Após a alteração do art. 921, § 5º, do CPC/2015, promovida pela Lei 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais. STJ. 3ª Turma. REsp 2025303-DF, Rel. Ministra Nancy Andrigli, julgado em 8/11/2022 (Info 759).
- O peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade. Precedente: RHC 168440-MT, julgado em 16/08/2022 (Info 745 do STJ).
- Não é possível considerar válida a citação de pessoa jurídica em seu antigo endereço, cuja mudança fora comunicada à Junta Comercial, mas sem alteração no sítio eletrônico da empresa. Precedente: REsp 1976741-RJ, julgado em 26/04/2022 (Info 734 do STJ).

- A juntada nos autos de simples manifestação da União informando o envio de ofício, antes de despacho determinando a sua citação para responder a ação, não configura comparecimento espontâneo apto a suprir a falta de citação. Precedente: REsp 1904530-PE, julgado em 08/03/2022 (Info 728 do STJ).
- É nulo o processo em que não houve a intimação e a intervenção do MP em primeiro grau de jurisdição, apesar da presença de parte com enfermidade psíquica grave e cujos legitimados para pedir a interdição possuem conflitos de interesses. Precedente: REsp 1969217-SP, julgado em 08/03/2022 (Info 729 do STJ).
- Na Execução Fiscal, quando não incluídos como encargo na CDA, os honorários provisórios arbitrados no despacho do juiz que ordena a citação devem observar o percentual estabelecido no art. 827 e não as faixas do art. 85, § 3º, ambos do CPC/2015. Precedente: AgInt no AREsp 1738784-GO (Info 713).
- A teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida. Precedente: REsp 1858965-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1054) (Info 710).
- Não é permitido ao outorgante da procuração restringir os poderes gerais para o foro por meio de cláusula especial.
Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/2015 e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.
O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/2015 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído

pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/2015. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. Precedente: REsp 1904872-PR (Info 711).

- As custas judiciais têm natureza jurídica de taxa. Portanto, as custas são um tributo. As custas podem ser cobradas pelo serviço público efetivamente prestado ou colocado à disposição do contribuinte. Ao se ajuizar determinada demanda, dá-se início ao processo. O encerramento desse processo exige a prestação do serviço público judicial, ainda que não se analise o mérito da causa.

Com o ajuizamento de novos embargos à execução fiscal, novas custas judiciais devem ser recolhidas. Não é possível aproveitar as custas judiciais já recolhidas nos primeiros embargos à execução opostos. Precedente: REsp 1893966-SP (Info 701).

- A regra do art. 191 do CPC/1973 - que prevê a contagem em dobro dos prazos processuais para litisconsortes com procuradores diferentes - aplica-se ao prazo de apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença previsto no art. 475-J, § 1º, do CPC/1973.

O mesmo entendimento vale para o CPC/2015, havendo regra expressa nesse sentido no art. 525, § 3º do atual Código. Precedente: REsp 1964438-SP (Info 723).

- A teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida. Precedente: REsp 1858965-SP (Recurso Repetitivo – Tema 1054) (Info 710).

- Não é permitido ao outorgante da procuração restringir os poderes gerais para o foro por meio de cláusula especial.

Os atos para os quais são exigidos poderes específicos na procuração encontram-se expressamente previstos na parte final do art. 105 do CPC/2015 e entre eles não está inserido o de receber intimação da penhora, razão pela qual se faz desnecessária a existência de procuração com poderes específicos para esse fim.

O poder de receber intimação está incluso, na verdade, nos poderes gerais para o foro e não há previsão no art. 105 do CPC/2015 quanto à possibilidade de o outorgante restringir tais poderes por meio de cláusula especial. Pelo contrário, com os poderes concedidos na procuração geral para o foro, entende-se que o procurador constituído pode praticar todo e qualquer ato do processo, exceto aqueles mencionados na parte final do art. 105 do CPC/2015. Logo, todas as intimações ocorridas no curso do processo, inclusive a intimação da penhora, podem ser recebidas pelo patrono constituído nos autos.

Além disso, conforme estabelecido na norma veiculada pelo art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC/2015, a intimação da penhora deve ser feita ao advogado da parte devedora, reservando-se a intimação pessoal apenas para a hipótese de não haver procurador constituído nos autos. Precedente: REsp 1904872-PR (Info 711).

- A declaração de nulidade da sentença arbitral pode ser pleiteada, judicialmente, por duas vias:

a) ação declaratória de nulidade de sentença arbitral (art. 33, § 1º, da Lei nº 9.307/96);
ou

b) impugnação ao cumprimento de sentença arbitral (art. 33, § 3º, da Lei nº 9.307/96).

O § 1º do art. 33 prevê um prazo de 90 dias para ajuizar a ação de declaração de nulidade. O § 3º do mesmo artigo não prevê prazo.

Diante disso, indaga-se: o prazo de 90 dias do § 1º do art. 33 também se aplica para a hipótese do § 3º? A impugnação ao cumprimento de sentença arbitral também deve ser apresentada no prazo de 90 dias?

Depende:

- se a parte executada quiser alegar algum dos vícios do art. 32 da Lei nº 9.307/96: ela possui o prazo de 90 dias. Assim, se já tiver se passado 90 dias da notificação da sentença, ela não poderá apresentar impugnação alegando um dos vícios do art. 32.
- mesmo que já tenha se passado o prazo de 90 dias, a parte ainda poderá alegar uma das matérias do § 1º do art. 525 do CPC.

Não é cabível a impugnação ao cumprimento da sentença arbitral, com base nas nulidades previstas no art. 32 da Lei nº 9.307/96, após o prazo decadencial nonagesimal. Precedentes: REsp 1900136/SP (Info 691) e REsp 862147-MG (Info 709).

- O legislador processual adotou a teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC/2015). Considerando que houve sentença e trânsito em julgado da primeira fase da ação, bem como início da segunda fase da ação, tudo sob a égide do CPC/1973, essa deverá ser a lei regente quanto ao modo de apuração dos débitos, créditos e saldo porventura existentes, na medida em que o autor adquiriu o direito de exigí-las na constância da lei revogada. Precedente: REsp 1823926-MG (Info 680).

• **Implica indevido obstáculo ao acesso à tutela jurisdicional a decisão que, após o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, em vez de determinar a meios dos autos ao juízo competente, extingue o feito sem exame do mérito, sob o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o órgão julgador competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico.** De fato, a declaração de incompetência absoluta do juízo tem por consequência a remessa dos autos àquele competente para a apreciação da lide, consoante disposto na legislação processual civil. Nesse contexto, o legislador reconheceu a necessidade de serem observados os princípios da celeridade e economia processual, sendo desnecessário o ajuizamento de uma nova ação, com todos os custos a ela inerentes. Diante disso, o argumento de impossibilidade técnica do Judiciário em remeter os autos para o juízo competente, ante as dificuldades inerentes ao processamento eletrônico, não pode ser utilizado para prejudicar o jurisdicionado. Precedente: Info 586 do STJ.

- **Nos casos de intimação/citação realizadas por correio, oficial de justiça, ou por carta de ordem, precatória ou rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta.** Precedente: REsp 1.632.777-SP.
- **Na hipótese de duplicidade de intimações, prevalece a intimação eletrônica sobre aquela realizada por meio do DJe.** Precedente: AgInt no AREsp 903.091-RJ.
- **É adequada a inclusão dos honorários periciais em conta de liquidação mesmo quando o dispositivo de sentença com trânsito em julgado condena o vencido, genericamente, ao pagamento de custas processuais.** Precedente: REsp 1.558.185-RJ.
- **É inexistente a petição eletrônica se não houver identidade entre o titular do certificado digital utilizado para assinar o documento e os advogados indicados como autores da petição.** De acordo com a redação do art. 21, I, da Res. n. 1/2010-STJ, é de exclusiva responsabilidade dos usuários, entre outras coisas, o sigilo da chave privada de sua identidade digital, login e senha. A assinatura eletrônica destina-se à identificação inequívoca do signatário do documento, de modo que, se o nome do advogado indicado como autor da petição não confere com o do titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento, deve ser tida como inexistente, haja vista o descumprimento do disposto nos arts. 1º, § 2º, III, e 18, ambos da Lei n. 11.419/2006, e nos arts. 18, § 1º, e 21, I, da Res. n. 1/2010-STJ. Precedente: AgRg no AREsp 217.075-PE.
- Em preliminar, a Turma entendeu ser possível o conhecimento de petição eletrônica encaminhada por advogado representante ex lege de pessoa jurídica de direito público, mesmo que não seja o titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica do documento. Para o Min. Relator, o certificado digital gera uma presunção técnica de autoria (autenticidade), de identificação única entre o titular desse certificado e o arquivo de dados que ele subscrevera. Tal fato possibilita o conhecimento do recurso ou petição assinada por representante processual que decorra da própria lei

(como é o caso dos advogados públicos), mesmo que conste, no documento assinado digitalmente, o nome de outro procurador. No mérito, o recurso especial não foi conhecido, pois o tribunal de origem decidiu a questão com base em legislação local, o que atrai o óbice da Súm. n. 280/STF. Precedente: AgRg no REsp 1.304.123-AM.

META 16

ATOS PROCESSUAIS E NULIDADES

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 2. Processo do trabalho. Atos processuais. Formas de comunicação dos atos processuais. Procedimentos. Nulidades no processo do trabalho. (...)

Na PF: 3 Atos, prazos, nulidades e despesas processuais. 4 Formas de comunicação dos atos processuais.

Na PFN: 13. Processo do trabalho. Atos processuais. Formas de comunicação dos atos processuais. Procedimentos. Nulidades no processo do trabalho. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto **ATOS PROCESSUAIS E NULIDADES** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): 770 a 788; e 794 a 798.
- Ler o [Decreto nº 779/69](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	5 ATOS, TERMOS E PRAZOS PROCESSUAIS. VÍCIOS DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVAS NO PROCESSO DO TRABALHO. 5.3 NULIDADES E APLICAÇÃO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA

MODALIDADE

MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Atos Processuais:

- Atos processuais objetivam a constituição, extinção, conservação, modificação ou o desenvolvimento da relação processual e podem ser praticados pelas partes, pelo juiz e pelos auxiliares da justiça.

- Os atos e termos do processo devem ser praticados e redigidos em língua portuguesa. O documento que for redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado. Veja o art. 192 do CPC:

Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.

Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado.

- Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social.

- Os atos processuais realizar-se-ão nos dias úteis das **6 (SEIS) ÀS 20 (VINTE) HORAS.** Em outras palavras, os atos processuais podem ser realizados de **segunda a sábado, das 6 horas às 20 horas.**

- Entretanto, com autorização judicial, a **penhora** pode ser realizada fora destes limites. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz.

RISCO DE PEGADINHA:

1. Confundir os horários dos atos processuais com os horários de audiência na justiça do trabalho, que é das 8 às 18h.

2. No processo eletrônico, a petição para atender a prazo processual será considerada tempestiva caso seja transmitida até as 24 horas do seu último dia (artigo 3º, parágrafo único, Lei n. 11.419/2006).

- Os atos processuais devem respeitar as disposições constitucionais sobre inviolabilidade de domicílio. No período noturno, não se pode adentrar na residência, mesmo com ordem judicial.

Art. 5º, XI, CF. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, **durante o dia, por determinação judicial.**

- A Reforma Trabalhista trouxe a seguinte alteração:

Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

§ 1º Os prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses:

I - quando o juízo entender necessário;

II - em virtude de força maior, devidamente comprovada.

§ 2º Ao juízo incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.

Art. 775-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive.

§ 1º **Ressalvadas as férias individuais e os feriados instituídos por lei,** os juízes, os membros do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia Pública e os auxiliares da Justiça exercerão suas atribuições durante o período previsto no caput deste artigo.

§ 2º Durante a suspensão do prazo, não se realizarão audiências nem sessões de julgamento.

b) Comunicação dos Atos Processuais:

- A comunicação dos atos processuais é o meio para dar conhecimento dos atos realizados no processo.
- A comunicação de atos não realizada entre juízos se dá por meio da citação e da intimação. De acordo com o CPC, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC). No processo do trabalho, a CLT utiliza o termo “notificação” em vez de citação. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo (art. 269 do CPC).

- A comunicação dos atos processuais entre os juízos pode ser feita por meio de:

CARTA DE ORDEM: Dirigida a órgãos judiciários hierarquicamente inferiores.

CARTA PRECATÓRIA: Dirigida a outro juízo sem relação hierárquica.

CARTA ROGATÓRIA: Dirigida a juízos estrangeiros.

CARTA ARBITRAL: Dirigida a um órgão judiciário por um juízo arbitral.

- A notificação no processo do trabalho não constitui ato pessoal, podendo ser recebida por pessoa diversa das partes, sendo válida com a simples entrega do registro postal no endereço da parte.
- Em regra, a notificação se dá pela via postal. No caso de não ser encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o Correio ficará obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolver a notificação ao Tribunal de origem, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (art. 774, parágrafo único, da CLT).

- Entre a notificação e a audiência deve haver um prazo mínimo de 5 dias para os particulares. Quando a Fazenda Pública figurar como parte ré, esse prazo mínimo entre a notificação e a audiência é **contado em quádruplo**, ou seja, o Poder Público tem 20 dias de prazo para contestar.
- No procedimento sumaríssimo não se faz citação por edital, incumbindo ao autor a correta indicação do nome e endereço do reclamado.
- Na fase de execução, a citação é feita, primeiramente, pelo oficial de justiça e não por via postal, como na fase de conhecimento. Na fase de execução, a citação deve ser pessoal.
- Como regra geral, as testemunhas não são intimadas, pois cabe às partes levá-las à audiência. Contudo, quando não comparecerem, pode o juiz, de ofício ou por requerimento das partes, intimá-las para comparecimento, sob pena de condução coercitiva e multa. Veja:

Art. 825. As testemunhas comparecerão a audiência **independentemente de notificação ou intimação.**

Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação.

c) Nulidades no Processo do Trabalho:

- A nulidade do ato processual ocorre quando não é observada a forma exigida em lei necessária para a sua validade, o que acarreta a ausência de produção dos efeitos jurídicos típicos do ato praticado.
- Classificação dos vícios processuais:

CLASSIFICAÇÃO DOS VÍCIOS PROCESSUAIS

INEXISTÊNCIA	Em virtude de determinada circunstância que impede o seu nascimento, o ato processual sequer chega a existir.
NULIDADE RELATIVA (ANULABILIDADE)	O vício viola norma de interesse privado. A declaração depende de provocação da parte.
NULIDADE ABSOLUTA	Quando há violação de norma que veicula interesse público. Pode ser declarada de ofício e em qualquer tempo ou grau de jurisdição, independentemente de exceção.
IRREGULARIDADES	São simples inexatidões ou meros erros materiais, que não geram consequências para o processo e nem mesmo provocam a declaração de nulidade do ato, podendo ser corrigidas pelo juiz ou a requerimento das partes.

• **Princípios:**

PRINCÍPIOS	DISPOSITIVO LEGAL
PREJUÍZO OU DA TRANSCEDÊNCIA	Art. 794. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às partes litigantes.
CONVALIDAÇÃO OU DA PRECLUSÃO	Art. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das partes, as quais deverão argüi-las à primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos.
ECONOMIA PROCESSUAL	Art. 796. A nulidade não será pronunciada: a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato;
INTERESSE	Art. 796. A nulidade não será pronunciada: b) quando arguida por quem lhe tiver dado causa.
UTILIDADE	Art. 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele dependam ou sejam consequência. Dessa forma, exige-se que o ato seja aproveitado ao máximo.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• **Súmula n. 1 do TST:** Quando a intimação tiver lugar na sexta-feira, ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será contado da segunda-feira imediata, inclusive, salvo se não houver expediente, caso em que fluirá no dia útil que se seguir.

• **Súmula n. 16 do TST:** Presume-se recebida a notificação 48 (quarenta e oito) horas depois de sua postagem. O seu não-recebimento ou a entrega após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário.

• **Súmula n. 25 do TST:**

I - A parte vencedora na primeira instância, se vencida na segunda, está obrigada, independentemente de intimação, a pagar as custas fixadas na sentença originária, das quais ficara isenta a parte então vencida;

II - No caso de inversão do ônus da sucumbência em segundo grau, sem acréscimo ou atualização do valor das custas e se estas já foram devidamente recolhidas, descabe um novo pagamento pela parte vencida, ao recorrer. Deverá ao final, se sucumbente, reembolsar a quantia; (ex-OJ nº 186 da SBDI-I).

III - Não caracteriza deserção a hipótese em que, acrescido o valor da condenação, não houve fixação ou cálculo do valor devido a título de custas e tampouco intimação da parte para o preparo do recurso, devendo ser as custas pagas ao final; (ex-OJ nº 104 da SBDI-I)

IV - O reembolso das custas à parte vencedora faz-se necessário mesmo na hipótese em que a parte vencida for pessoa isenta do seu pagamento, nos termos do art. 790-A, parágrafo único, da CLT.

• **Súmula n. 30 do TST:** Quando não juntada a ata ao processo em 48 horas, contadas da audiência de julgamento (art. 851, § 2º, da CLT), o prazo para recurso será contado da data em que a parte receber a intimação da sentença.

- **Súmula n. 36 do TST:** Nas ações plúrimas, as custas incidem sobre o respectivo valor global.
- **Súmula n. 53 do TST:** O prazo para pagamento das custas, no caso de recurso, é contado da intimação do cálculo.
- **Súmula n. 86 do TST:** Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falta de pagamento de custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se aplica à empresa em liquidação extrajudicial.
- **Súmula n. 170 do TST:** Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista, ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969.
- **Súmula n. 197 do TST:** Prazo o prazo para recurso da parte que, intimada, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da sentença conta-se de sua publicação.
- **Súmula n. 245 do TST:** O depósito recursal deve ser feito e comprovado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.
- **Súmula n. 262 do TST:**
 - I - Intimada ou notificada a parte no sábado, o início do prazo se dará no primeiro dia útil imediato e a contagem, no subsequente.
 - II - O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros do Tribunal Superior do Trabalho suspendem os prazos recursais.
- **Súmula n. 341 do TST:** A indicação do perito assistente é faculdade da parte, a qual deve responder pelos respectivos honorários, ainda que vencedora no objeto da perícia.
- **Súmula n. 385 do TST:**

I – Incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal.

II – Na hipótese de feriado forense, incumbirá à autoridade que proferir a decisão de admissibilidade certificar o expediente nos autos.

III – Na hipótese do inciso II, admite-se a reconsideração da análise da tempestividade do recurso, mediante prova documental superveniente, em Agravo Regimental, Agravo de Instrumento ou Embargos de Declaração.

• **Súmula n. 387 do TST:**

I - A Lei nº 9.800, de 26.05.1999, é aplicável somente a recursos interpostos após o início de sua vigência. (ex-OJ nº 194 da SBDI-I - inserida em 08.11.2000).

II - A contagem do quinquídio para apresentação dos originais de recurso interposto por intermédio de fac-símile começa a fluir do dia subsequente ao término do prazo recursal, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.800, de 26.05.1999, e não do dia seguinte à interposição do recurso, se esta se deu antes do termo final do prazo. (ex-OJ nº 337 da SBDI-I - primeira parte - DJ 04.05.2004)

III - Não se tratando a juntada dos originais de ato que dependa de notificação, pois a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência de seu ônus processual, não se aplica a regra do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC de 1973) quanto ao "dies a quo", podendo coincidir com sábado, domingo ou feriado. (ex-OJ nº 337 da SBDI-I - "in fine" - DJ 04.05.2004).

IV - A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. 1º da Lei n.º 9.800, de 26.05.1999, somente alcança as hipóteses em que o documento é dirigido diretamente ao órgão jurisdicional, não se aplicando à transmissão ocorrida entre particulares.

• **Súmula n. 427 do TST:** Havendo pedido expresso de que as intimações e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a comunicação em nome de outro profissional constituído nos autos é nula, salvo se constatada a inexistência de prejuízo.

- **Súmula 457 n. do TST:** A União é responsável pelo pagamento dos honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da assistência judiciária gratuita, observado o procedimento disposto nos arts. 1º, 2º e 5º da Resolução n.º 66/2010 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho – CSJT.

OBSERVAÇÃO: Discute-se se essa súmula irá continuar a vigorar por causa do seguinte dispositivo alterado pela Reforma:

Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.

§ 1º Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.

§ 2º O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais.

§ 3º O juízo não poderá exigir adiantamento de valores para realização de perícias.

§ 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.

- **Orientação Jurisprudencial n. 33 da SDI - I do TST:** O carimbo do banco recebedor na guia de comprovação do recolhimento das custas supre a ausência de autenticação mecânica.

- **Orientação Jurisprudencial n. 62 da SDI-I:** É necessário o prequestionamento como pressuposto de admissibilidade em recurso de natureza extraordinária, ainda que se trate de incompetência absoluta.

- **Orientação Jurisprudencial n. 140 da SDI- I do TST:** Ocorre deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao “quantum” devido seja ínfima, referente a centavos.

- **Orientação Jurisprudencial n. 158 da SDI-1 do TST:** O denominado "DARF ELETRÔNICO" é válido para comprovar o recolhimento de custas por entidades da administração pública federal, emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.88.

- **Orientação jurisprudencial n. 192 da SDI-I do TST:** É em dobro o prazo para a interposição de embargos declaratórios por pessoa jurídica de direito público.
- **Orientação Jurisprudencial n. 217 da SDI-1 do TST:** Para a formação do agravo de instrumento, não é necessária a juntada de comprovantes de recolhimento de custas e de depósito recursal relativamente ao recurso ordinário, desde que não seja objeto de controvérsia no recurso de revista a validade daqueles recolhimentos.
- **Orientação jurisprudencial n. 284 da SDI-I do TST:** A etiqueta adesiva na qual consta a expressão "no prazo" não se presta à aferição de tempestividade do recurso, pois sua finalidade é tão-somente servir de controle processual interno do TRT e sequer contém a assinatura do funcionário responsável por sua elaboração.
- **Orientação jurisprudencial n. 285 da SDI-I do TST:** O carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para aferição da tempestividade do apelo, razão pela qual deverá estar legível, pois um dado ilegível é o mesmo que a inexistência do dado.
- **Orientação jurisprudencial n. 310 da SDI - I do TST:** Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.
- **Orientação Jurisprudencial n. 88 da SDI-II do TST:** Incabível a impetração de mandado de segurança contra ato judicial que, de ofício, arbitrou novo valor à causa, acarretando a majoração das custas processuais, uma vez que cabia à parte, após recolher as custas, calculadas com base no valor dado à causa na inicial, interpor recurso ordinário e, posteriormente, agravo de instrumento no caso de o recurso ser considerado deserto.
- **Orientação Jurisprudencial n. 98 da SDI-II:** É ilegal a exigência de depósito prévio para custeio dos honorários periciais, dada a incompatibilidade com o processo do trabalho,

sendo cabível o mandado de segurança visando à realização da perícia, independentemente do depósito.

- **Orientação Jurisprudencial n. 146 da SDI- II:** A contestação apresentada em ação rescisória obedece à regra relativa à contagem de prazo constante do art. 774 da CLT, sendo inaplicável o art. 231 do CPC de 2015 (art. 241 do CPC de 1973).
- **Orientação Jurisprudencial n. 148 da SDI-II do TST:** É responsabilidade da parte, para interpor recurso ordinário em mandado de segurança, a comprovação do recolhimento das custas processuais no prazo recursal, sob pena de deserção.

META 17

PARTES E PROCURADORES

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 20. Direito processual do Trabalho. (...) *O jus postulandi*.

Na PF: 15 Substituição e representação processuais, assistência judiciária e honorários de advogado. 16 Das partes e dos procuradores.

Na PFN: 12. Direito processual do Trabalho. (...) *O jus postulandi*.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **PARTES E PROCURADORES** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos da [Consolidação das Leis do Trabalho](#): art. 790 a 791-A; art. 793 a 793-D; e art. 842 e 844.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO
ASSUNTO	4 PARTES, PROCURADORES, REPRESENTAÇÃO, SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL E LITISCONSÓRCIO
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Capacidade Processual:

- A capacidade plena dos empregados ocorre aos 18 anos de idade. Sendo assim, aqueles que não tiverem capacidade processual terão que ser assistidos ou representados.

- As pessoas jurídicas, por sua vez, são apresentadas pela pessoa designada nos seus atos constitutivos.

b) Representação das Pessoas Jurídicas de Direito Público:

- As autarquias e fundações não podem ser representadas por Procuradores do Estado ou do Município quando tiverem quando próprio de Procuradores:

Orientação Jurisprudencial n. 318:

I - Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II – Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

- Sobre a OJ, é válido consignar que não deveriam existir Procuradorias autárquicas e fundacionais em quadro separado do corpo pertencente às Procuradorias de Estado e de Municípios, tendo em vista o princípio da unicidade da representação judicial (artigo 132 da CF). Todavia, não podemos esquecer que:

1. As leis que criam as carreiras jurídicas paralelas presumem-se constitucionais.
2. A CF previu regra transitória em seu artigo 69 do ADCT.

- O inciso II da OJ trata de dois casos. O primeiro ocorre quando a PGE ou a PGM fazem a representação das autarquias e fundações, porque se respeita a unicidade da representação judicial. A representação, nesses casos, é deferida por lei. O segundo caso ocorre quando não há unicidade de representação judicial, não sendo a PGE ou PGM autorizada a atuar em nome das entidades da administração indireta. Contudo, pode surgir caso de interesse comum entre os entes e respectivas entidades ou, até

mesmo, caso de grande complexidade que justifique a outorga de mandato para a PGE ou PGM.

- Não há necessidade de juntada de mandato, porque o mandato dos procuradores é *ex lege*:

Súmula 436 do TST:

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, **estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.**

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se **exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.**

- No mesmo sentido, veja:

Súmula 644 do STF: Ao titular do cargo de procurador de autarquia não se exige a apresentação de instrumento de mandato para representá-la em juízo.

CRUZADINHA: Os Procuradores precisam ter inscrição na OAB?

Com efeito, o panorama atual é o de que os Procuradores do Estado, os Procuradores do Município, os integrantes da carreira da Advocacia-Geral da União, entre outros membros das carreiras de Procuradorias das Fazenda Públicas, devem se inscrever na OAB e devem se sujeitar ao Estatuto da OAB e ao Código de Ética e Regulamento Geral. Vale ressaltar que a exigência de inscrição para os Procuradores da Fazenda Pública pode mudar, vez que está pendente de julgamento ADI contra o artigo 3º, *caput* e § 1º, do Estatuto da OAB ([Andamento da ADI 5334 no STF](#)), *in verbis*:

Art. 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado **são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).**

§ 1º Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, **além do regime próprio a que se subordinem**, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e

Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.

No caso, a **ADI 5334**, ajuizada pelo Procurador-Geral da República, tem os seguintes argumentos:

1. Os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional, **ainda que exerçam advocacia, sujeitam-se a regime próprio (estatuto específico)**.
2. O advogado público **não escolhe o processo em que atua e não precisa exibir mandato específico para atuar nos processos**, pois é, **antes de tudo, um servidor do Estado, ocupante de um cargo de provimento efetivo, remunerado pelo Estado e ingresso por meio de concurso público**.
3. Isso não exclui a obrigatória inscrição na Ordem dos advogados públicos que, em virtude de seus especiais regimes estatutários, possam acumular o exercício da advocacia pública com o da privada, para a qual estará sujeito à fiscalização da OAB.

Então, o que devo marcar na hora da prova?

Marque que os Procuradores do Estado, os Procuradores do Município, os integrantes da carreira da Advocacia-Geral da União, entre outros membros das carreiras de Procuradorias das Fazenda Públicas, **devem se inscrever na OAB** e devem se sujeitar ao Estatuto da OAB e ao Código de Ética e Regulamento Geral. Até pronunciamento do STF, o artigo 3º, *caput*, do Estatuto da OAB é válido e se presume constitucional.

Sobre o assunto ainda, é importante ressaltar que o REsp 1.710.155 reconheceu que os defensores públicos não precisam de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil para trabalhar. De acordo com a 2ª Turma do STJ, embora a atividade de defensor seja “muito semelhante” à dos advogados, elas não são iguais. Veja trechos importantes da ementa:

2. O mérito do recurso gira em torno da necessidade de inscrição dos Defensores Públicos na Ordem dos Advogados do Brasil, questão notoriamente controversa nos Tribunais locais do País.

3. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 61.848/PA, assentou que "os defensores não são advogados públicos, possuem regime disciplinar próprio e têm sua capacidade postulatória decorrente diretamente da Constituição Federal".
4. **A Constituição de 1988 abordou expressamente a Defensoria Pública dentro das funções essenciais à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Advocacia e da Advocacia Pública, com as quais não se confunde.**
5. Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, o que se assemelha bastante à Advocacia, tratada em Seção à parte no texto constitucional. Ao lado de tal semelhança, **há inúmeras diferenças, pois a carreira está sujeita a regime próprio e a estatutos específicos; submetem-se à fiscalização disciplinar por órgãos próprios, e não pela OAB; necessitam aprovação prévia em concurso público, sem a qual, ainda que se possua inscrição na Ordem, não é possível exercer as funções do cargo, além de não haver necessidade da apresentação de instrumento do mandato em sua atuação.**
6. À vista dessas premissas, e promovendo o necessário diálogo das fontes, tem-se que o Estatuto da Advocacia não é de todo inaplicável aos Defensores Públicos, dada a similitude com a advocacia privada das atividades que realizam. Dessa forma, impensável afastar, por exemplo, a inviolabilidade por atos e manifestações (art. 2º, § 3º, da Lei 8.906/1994) ou o sigilo da comunicação (art. 7º, III). Entretanto, por todas as diferenças, aceita-se regime díspar previsto em legislação especial.
7. **Em conclusão, o art. 3º, § 1º, da Lei 8.906/1994 merece interpretação conforme à Constituição para obstar a necessidade de inscrição na OAB dos membros das carreiras da Defensoria Pública, não obstante se exija a inscrição do candidato em concurso público. Ademais, a inscrição obrigatória não pode ter fundamento nesse comando em razão do posterior e específico dispositivo presente no art. 4º, § 6º, da Lei Complementar 80/1994.** (REsp 1710155/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 02/08/2018)

c) Representação em Audiência:

- Após a Reforma Trabalhista, não há mais necessidade de o preposto ser empregado da parte reclamada. Veja a redação do artigo 843 da CLT:

Art. 843. (...)

§ 3º O preposto a que se refere o § 1º deste artigo **NÃO PRECISA SER EMPREGADO DA PARTE RECLAMADA.**

• ***O Advogado pode figurar simultaneamente como preposto da empresa?***

NÃO. Nos termos do regulamento da OAB, o advogado não pode figurar simultaneamente como preposto.

Inclusive, o TST aderiu a esse entendimento após a reforma da previdência, pois constou no art. 12, § 3º, da Resolução n. 221/2018 que, “nos termos do art. 843, § 3º, e do art. 844, § 5º, da CLT, NÃO se admite a cumulação das condições de advogado e preposto.

d) Jus Postulandi:

- O *jus postulandi* se aplica aos empregados e empregadores.
- O *jus postulandi* se aplica inclusive no dissídio coletivo (art. 839, a, da CLT).

• **Súmula 425 do TST:**

O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando:

- a ação rescisória
- a ação cautelar
- o mandado de segurança e
- os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

• O *jus postulandi* não é aplicado nos processos de jurisdição voluntária para homologação de acordo extrajudicial.

• O *jus postulandi* não é aplicado nos embargos de terceiro, recursos de peritos e depositários.

- Com a Reforma Trabalhista, a doutrina passa a defender que o *jus postulandi* se aplica às causas derivadas das relações de trabalho *lato sensu*, pois a elas são aplicadas as mesmas regras procedimentais das causas de relação de emprego.

- Será exigida a presença de advogado nas ações rescisórias, cautelares, mandado de segurança e recurso ao TST, bem como quando se extinguir a competência trabalhista na demanda.

e) Substalecimento:

- No mandado tácito, não é permitido o substalecimento. Veja:

Orientação Jurisprudencial n. 200 da SDI-1: É inválido o substalecimento de advogado investido de mandato tácito.

• Súmula 383 do TST:

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

f) Honorários Advocatícios:

- Com a Reforma Trabalhista, passou a decorrer da mera sucumbência. Houve substancial alteração com a reforma, razão pela qual o art. 791-A deve ser decorado.

- O STF derrubou os honorários de sucumbência em caso de justiça gratuita.
- Contudo, saliente-se que a isenção ao pagamento de honorários NÃO é absoluta ou definitiva, veja:

(...) 1. Embora não tenha ocorrido a discussão pela Corte reclamada sobre a presença da condição de hipossuficiência do trabalhador, adotou-se em outro extremo a premissa equivocada de que o beneficiário da gratuidade judiciária goza de isenção absoluta ou definitiva.

No julgamento da ADI 5766, declarou-se a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 13.467/2017, reconhecendo-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas.

Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e **não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios** (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade).

O Tribunal reclamado, ao afastar em caráter absoluto a responsabilidade do beneficiário da gratuidade pelas despesas sucumbenciais, **contrariou as balizas fixadas na ADI 5.766**.

2. (...) (STF, 1ª Turma, RLC 57892/SP, Min. Alexandre de Moraes, julgado em 20.03.2023).

g) Justiça Gratuita:

- A Justiça Gratuita pode ser deferida de ofício ou a requerimento.
- Pode ser concedida em qualquer instância.
- Independe do fato de a parte estar assistida por sindicato ou por advogado particular. Em verdade, o requerente deve receber salário igual ou inferior a 40% do limite do RGPS ou comprovar que não tem condições de arcar com o custo do processo.
- **Artigo 844, § 2º, da CLT:** Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, **ainda**

que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.

ATENÇÃO!

O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vencidos, em parte, os Ministros Roberto Barroso (Relator), Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Gilmar Mendes. Por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional, vencidos os Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes. Plenário, 20.10.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

• Súmula n. 383 do TST:

I – É inadmissível recurso firmado por advogado sem procuração juntada aos autos até o momento da sua interposição, salvo mandato tácito. Em caráter excepcional (art. 104 do CPC de 2015), admite-se que o advogado, independentemente de intimação, exiba a procuração no prazo de 5 (cinco) dias após a interposição do recurso, prorrogável por igual período mediante despacho do juiz. Caso não a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado e não se conhece do recurso.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte em fase recursal, em procuração ou substabelecimento já constante dos autos, o relator ou o órgão competente para julgamento do recurso designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

• Súmula n. 395 do TST:

I - Válido é o instrumento de mandato com prazo determinado que contém cláusula estabelecendo a prevalência dos poderes para atuar até o final da demanda (§ 4º do art. 105 do CPC de 2015).

II – Se há previsão, no instrumento de mandato, de prazo para sua juntada, o mandato só tem validade se anexado ao processo o respectivo instrumento no aludido prazo.

III - São válidos os atos praticados pelo substabelecido, ainda que não haja, no mandato, poderes expressos para substabelecer (art. 667, e parágrafos, do Código Civil de 2002).

IV - Configura-se a irregularidade de representação se o substabelecimento é anterior à outorga passada ao substabelecido.

V – Verificada a irregularidade de representação nas hipóteses dos itens II e IV, deve o juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício, ainda que em instância recursal (art. 76 do CPC de 2015).

● **Súmula n. 425 do TST:** O *jus postulandi* das partes, estabelecido no art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho.

● **Súmula n. 436 do TST:**

I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação.

II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.

● **Súmula n. 456 do TST:**

I – É inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam.

II – Verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária, o juiz designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o processo, sem resolução de mérito, se a providência couber ao reclamante, ou considerará revel o reclamado, se a providência lhe couber (art. 76, § 1º, do CPC de 2015).

III – Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido (art. 76, § 2º, do CPC de 2015).

• **Súmula n. 463 do TST:**

I – A partir de 26.06.2017, para a concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim (art. 105 do CPC de 2015);

II – No caso de pessoa jurídica, não basta a mera declaração: é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo.

• **Orientação Jurisprudencial n. 121 da SDI-I:** O sindicato tem legitimidade para atuar na qualidade de substituto processual para pleitear diferença de adicional de insalubridade.

• **Orientação Jurisprudencial n. nº 200 da SBDI-I do TST:** É inválido o substabelecimento de advogado investido de mandato tácito.

• **Orientação Jurisprudencial n. 269 da SDI-I:**

I - O benefício da justiça gratuita pode ser requerido em qualquer tempo ou grau de jurisdição, desde que, na fase recursal, seja o requerimento formulado no prazo alusivo ao recurso;

II – Indeferido o requerimento de justiça gratuita formulado na fase recursal, cumpre ao relator fixar prazo para que o recorrente efetue o preparo (art. 99, § 7º, do CPC de 2015).

• **Orientação Jurisprudencial n. 286 da SDI-I:**

I - A juntada da ata de audiência, em que consignada a presença do advogado, desde que não estivesse atuando com mandato expresso, torna dispensável a procuração deste, porque demonstrada a existência de mandato tácito.

II - Configurada a existência de mandato tácito fica suprida a irregularidade detectada no mandato expresso.

• **Orientação Jurisprudencial n. 310 da SDI-I:** Inaplicável ao processo do trabalho a norma contida no art. 229, caput e §§ 1º e 2º, do CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em razão de incompatibilidade com a celeridade que lhe é inerente.

• **Orientação Jurisprudencial n. 318 da SBDI-I do TST:**

I - Os Estados e os Municípios não têm legitimidade para recorrer em nome das autarquias e das fundações públicas.

II – Os procuradores estaduais e municipais podem representar as respectivas autarquias e fundações públicas em juízo somente se designados pela lei da respectiva unidade da federação (art. 75, IV, do CPC de 2015) ou se investidos de instrumento de mandato válido.

• **Orientação Jurisprudencial n. 319 da SDI-I:** Válidos são os atos praticados por estagiário se, entre o substabelecimento e a interposição do recurso, sobreveio a habilitação, do então estagiário, para atuar como advogado.

• **Orientação Jurisprudencial n. 349 da SDI-I:** A juntada de nova procuração aos autos, sem ressalva de poderes conferidos ao antigo patrono, implica revogação tácita do mandato anterior.

- **Orientação Jurisprudencial n. 359 da SDI-I:** A ação movida por sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe a prescrição, ainda que tenha sido considerado parte ilegítima “*ad causam*”.
- **Orientação Jurisprudencial n. 371 da SDI-I:** Não caracteriza a irregularidade de representação a ausência da data da outorga de poderes, pois, no mandato judicial, ao contrário do mandato civil, não é condição de validade do negócio jurídico. Assim, a data a ser considerada é aquela em que o instrumento for juntado aos autos, conforme preceitua o art. 409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC de 1973). Inaplicável o art. 654, § 1º, do Código Civil.
- **Orientação Jurisprudencial n. 151 da SDI-II:** A procuração outorgada com poderes específicos para o ajuizamento da reclamação trabalhista não autoriza a propositura de ação rescisória e mandado de segurança. Constatado, todavia, o defeito da representação processual na fase recursal, cumpre ao relator ou ao tribunal conceder o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, nos termos da Súmula n. 383, item II, do TST.

META 18

ATOS ADMINISTRATIVOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 16. Fatos da Administração Pública: atos da Administração Pública e fatos administrativos. 17. Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. 18 Validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato administrativo. 18. Atos administrativos simples, complexos e compostos. 19. Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 20. Atos administrativos gerais e individuais. 21. Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. 22. Ato administrativo inexistente. Teoria das nulidades no direito administrativo. 23. Atos administrativos nulos e anuláveis. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes. 24. Revogação, anulação e convalidação do ato administrativo.

Na PF: 15 Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: elementos; procedimento administrativo. 16 Validade, eficácia e autoexecutoriedade do ato administrativo. 17 Atos administrativos simples, complexos e compostos. 18 Atos administrativos unilaterais, bilaterais e multilaterais. 19 Atos administrativos gerais e individuais. 20 Atos administrativos vinculados e discricionários. Mérito do ato administrativo, discricionariedade. 21 Controle do ato administrativo. 22 Ato administrativo inexistente. Atos administrativos nulos e anuláveis. Revogação, anulação e convalidação dos atos administrativos. Teoria das nulidades no direito administrativo. Vícios do ato administrativo. Teoria dos motivos determinantes.

Na PFN: 11. Fatos da administração pública: atos da administração pública e fatos administrativos. Formação do ato administrativo: elementos; pressupostos e procedimento administrativo. 12. Ato administrativo: perfeição, validade eficácia. Atributos do ato administrativo. Classificação. Mérito do ato administrativo: discricionariedade. 13. Teoria das nulidades no direito administrativo. Vícios do ato administrativo. Ato administrativo nulo,

anulável e inexistente. Teoria dos motivos determinantes. 14. Revogação, anulação e convalidação do ato administrativo.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler **ATOS ADMINISTRATIVOS** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes artigos: 50, 53 a 55 da [Lei nº 9.784/99](#).
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	5 ATOS ADMINISTRATIVOS
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Fatos da Administração Pública: Atos da Administração Pública e Fatos Administrativos.

- **Ato da Administração:** é gênero, do qual são espécies atos administrativos propriamente ditos e atos de direito privados praticados pela Administração.
- **Atos Administrativos:** São atos jurídicos praticados pela Administração Pública, por intermédio de um agente público ou de um agente privado investido de prerrogativas públicas, sob o regime jurídico de direito público e com o objetivo a satisfação do interesse público. Em suma, é toda manifestação unilateral de vontade da Administração Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si própria.

- **Fato Administrativo:** são condutas materiais da Administração que podem ou não ser precedidas da prática de um ato administrativo ou eventos da natureza que produzem efeitos jurídicos na seara administrativa. Exemplo: morte de um servidor.

RISCO DE PEGADINHA:

Há atos administrativos praticados fora dos domínios da Administração Pública, como ocorre com aqueles expedidos por concessionários e permissionários. Assim sendo, guarde isso:

1. Nem todo ato jurídico praticado pela Administração é ato administrativo.
2. Nem todo ato administrativo é praticado pela Administração.

b) Elementos do Ato Administrativo:

ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO

COMPETÊNCIA

- É o conjunto de atribuições conferidas pelo ordenamento jurídico às pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos, com o objetivo de possibilitar o desempenho de suas atividades.
- A competência pública é obrigatória, irrenunciável, intransferível, imodificável e imprescritível.
- **Delegação de competência:**
A Lei n. 9.784/99 admite a delegação *independentemente* de subordinação hierárquica.
O que se delega é apenas o exercício da competência, visto que a titularidade da competência é intransferível.
O ato de delegação não retira a atribuição da autoridade delegante, que continua competente cumulativamente com a autoridade delegada para o exercício da função.
Segundo a Lei n. 9.784/99, não podem ser objeto de delegação:
(i) a competência para editar atos normativos;

	(ii) a competência para decidir <u>r</u>ecursos <u>a</u>dministrativos; e (iii) as matérias de <u>c</u>ompetência <u>e</u>xclusiva do órgão ou entidade. Decore: CE NO RA • Avocação de competência: É medida excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. Depende de permissivo legal. Consiste na possibilidade de o superior hierárquico assumir temporariamente o exercício de competências atribuídas a um órgão ou agente hierarquicamente inferior. A avocação pressupõe subordinação hierárquica. • Usurpação de função: uma pessoa exerce atribuições de um agente público, sem que tenha essa qualidade. É crime. É ato inexistente. • Funcionário de fato: um servidor, irregularmente investido no cargo, emprego ou função, pratica um ato. É o caso, por exemplo, do servidor que tomou posse sem que tivesse a escolaridade mínima exigida pelo edital do concurso e pela lei do cargo. É ato nulo. Todavia, para os terceiros de boa-fé, os atos devem ser mantidos em razão da teoria da aparência.
FINALIDADE	• Mediata x Imediata: A finalidade geral ou mediata é a satisfação do interesse público e a finalidade específica ou imediata é o resultado específico que deve ser alcançado com a prática do ato. • Abuso de poder: Excesso de poder (vício de competência) e desvio de poder (vício de finalidade).
MOTIVO	• São os pressupostos de fato e de direito que determinam ou autorizam a prática do ato administrativo.

	• É diferente da motivação. A falta de motivação, quando a lei exige, é defeito de forma do ato, pois motivação é formalidade do ato administrativo. • Teoria dos motivos determinantes: Ainda que a lei não imponha a motivação, caso o ato administrativo seja motivado, a sua validade estará condicionada à efetiva existência e à veracidade dos motivos declarados. Essa teoria está fundamentada na ideia de que o motivo do ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação de vontade da Administração.
OBJETO	• É o efeito jurídico imediato produzido pelo ato administrativo. • É a alteração da situação jurídica que o ato administrativo se propõe a realizar.
FORMA	• Abrange não apenas o modo de exteriorização do ato, mas também todas as formalidades que devem ser observadas em sua prática. • Em regra, a forma é escrita.

• **Motivação “aliunde”:** ocorre todas as vezes que a motivação do ato remete à motivação de ato anterior que o ensejou. Exemplo: anular um contrato com base na motivação esposada em determinado parecer.

• O móvel é a vontade pessoal, psíquica, não real como prevê o item, que move o agente público na elaboração dos atos administrativos. A distinção do móvel para o motivo é evidente, visto que neste há a explicitação real da situação que justifica a edição do ato, ao passo que o móvel é motivação pessoal, que nem sempre se coaduna com o real desiderato do ato administrativo.

c) Atributos dos Atos Administrativos:

ATRIBUTOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS	
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE	• Todos os atos detêm tal presunção. • É presunção relativa. • Diferencia-se de PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. Isso porque a presunção de legitimidade diz respeito à VALIDADE do ato. • A presunção de veracidade diz respeito à VERDADE DOS FATOS deduzidos pela Administração.
IMPERATIVIDADE	• Decorre do poder extroverso. É a qualidade dos atos administrativos de se imporem a terceiros, independentemente de sua aquiescência.
AUTOEXECUTORIEDADE	• É o atributo mais importante dos atos administrativos, vez que permite que a Administração Pública realize a execução material de seus atos ou da legislação. • A autoexecutoriedade difere da exigibilidade à medida que esta aplica uma punição ao particular (exemplo: multa de trânsito), mas não desconstitui materialmente a irregularidade (o carro continua parado no local proibido), representando uma coerção indireta. • Os atos executórios são os previstos em lei e os emergenciais.
TIPICIDADE	• Deriva da legalidade e da segurança jurídica. O ato deve obedecer a figuras previamente definidas pela lei. • Visa a proteger os administrados.

- Todos os atos administrativos detêm a presunção de legitimidade/veracidade e a tipicidade. Nem todos os atos administrativos possuem os outros dois atributos.

Decore: Os elementos cujo nome começam com consoantes estão presentes em todos os atos administrativos. Os elementos cujo nome começam com vogais não.

d) Existência, Validade e Eficácia:

- O plano da existência ou da perfeição indicam o cumprimento do ciclo de formação do ato.
- O plano da validade envolve a conformidade com os requisitos estabelecidos pelo ordenamento jurídico para a correta prática do ato administrativo.
- O plano da eficácia está relacionado com a aptidão do ato para produzir efeitos jurídicos.

e) Classificação dos Atos Administrativos:

DESTINATÁRIOS	GERAIS	Os atos gerais ou normativos são expedidos sem destinatários determinados ou determináveis. Aplicam-se a todas as pessoas que se coloquem nas situações abstratamente previstas no ato.
	INDIVIDUAIS	Os atos individuais são os que possuem destinatários individualizados ou individualizáveis. Os atos individuais podem ser singulares ou plúrimos. Os atos individuais singulares são aqueles que alcançam um único sujeito determinado (ex: nomeação de um único servidor). Os atos individuais plúrimos são aqueles que atingem uma pluralidade de sujeitos

		determinados (ex: nomeação de uma lista de servidores).
GRAU DE LIBERDADE	VINCULADOS	Os atos vinculados são aqueles para cuja prática a Administração não possui liberdade de escolha. Os elementos vinculados do ato são competência, finalidade e forma.
	DISCRICIONÁRIOS	Os atos discricionários são aqueles para cuja prática a Administração goza de certa margem de liberdade para, de acordo com critérios de oportunidade e conveniência, valorar os motivos e escolher o objeto.
PRERROGATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO	IMPÉRIO	Os atos de império são aqueles praticados pela Administração Pública no uso das prerrogativas tipicamente estatais (ex: desapropriação).
	GESTÃO	Os atos de gestão são aqueles praticados pela Administração Pública quando despida das prerrogativas tipicamente estatais.
	EXPEDIENTE	Os atos de expedientes são aqueles que impulsionam a rotina interna da repartição sem caráter vinculante e sem forma especial.
MANIFESTAÇÃO DE VONTADE PARA FORMAÇÃO	SIMPLES	Os atos administrativos simples são aqueles que resultam da declaração de vontade de apenas um órgão da Administração Pública.
	COMPLEXOS	Os atos administrativos complexos são aqueles que resultam da manifestação de vontade de mais de um órgão, as quais se unem para formar um só ato. Exemplo:

		aposentadoria de servidor público, que só se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas.
	COMPOSTOS	Os atos administrativos compostos também resultam da vontade de mais de um órgão. Contudo, distinguem-se dos atos complexos, pois, nos atos compostos, é possível identificar a prática de dois atos (um principal e um acessório). O ato acessório pode ser pressuposto de validade do ato principal ou complementar a ele.
CICLO DE FORMAÇÃO	PERFEITOS	Os atos administrativos perfeitos são aqueles que completaram o seu ciclo de formação.
	IMPERFEITOS	Os atos administrativos imperfeitos são aqueles que não concluíram o seu ciclo de formação.
CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO	VÁLIDOS	Os atos administrativos válidos são aqueles produzidos em conformidade com as exigências impostas pelo ordenamento jurídico.
	INVÁLIDOS	Os atos administrativos inválidos são aqueles que, por não terem observado as exigências impostas pelo ordenamento jurídico, possuem algum vício.
AGRESSÃO O ORDENAMENTO	IRREGULARES	Os atos administrativos irregulares são aqueles contaminados com pequenos vícios. As meras irregularidades não são capazes de lhes retirar a validade.

	SANÁVEIS	Os atos administrativos anuláveis, por fim, são aqueles que possuem vícios sanáveis e, portanto, admitem convalidação.
	NULOS	Os atos administrativos nulos compreendem aqueles cuja convalidação é impossível, porque contêm vícios insanáveis.
	INEXISTENTES	Os atos administrativos inexistentes são aqueles contaminados por vícios da maior gravidade e, portanto, não podem ser convalidados.
EFEITOS	CONSTITUTIVOS	Os atos administrativos constitutivos são os que criam, modificam ou extinguem uma relação jurídica.
	DECLARATÓRIOS	Os atos administrativos declaratórios são os que reconhecem uma situação jurídica preexistente.
	ENUNCIATIVOS	Os atos administrativos enunciativos são os que atestam uma situação de fato ou de direito. Exemplo certidão, atestado, parecer.

f) O Silêncio no Direito Administrativo:

- **Natureza jurídica:** fato administrativo.
- O silêncio administrativo, que consiste na ausência de manifestação da administração pública em situações em que ela deveria se pronunciar, **somente produzirá efeitos jurídicos se a lei os prever**. A lei pode atribuir efeitos ao silêncio administrativo, inclusive para deferir pretensão ao administrado.
- Não é ato administrativo. Impossibilidade de o Judiciário suprir o referido silêncio.

g) Formas de Extinção dos Atos Administrativos:

CONVALIDAÇÃO	• O art. 55 da Lei n. 9.784/99 disciplina a convalidação nos seguintes termos: “Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria Administração”. • Os defeitos convalidáveis do ato administrativo são: forma, competência e objeto quando plural. A situação da pluralidade de objetos pode ser vista quando, no mesmo ato, há várias providências administrativas. Ex: Promoção de A e B. Caso A não detenha os requisitos para promoção, pode-se aproveitar a promoção de B, convalidando o ato neste ponto específico. • Convalidação pode ser de três espécies: (i) Ratificação: realizada pela MESMA autoridade. (ii) Confirmação: realizada por OUTRA autoridade. (iii) Saneamento: casos em que o particular é quem promove a sanatória do ato. • Os efeitos da convalidação retroagem à data do ato convalidado.
CONVERSÃO	• O aproveitamento de ato defeituoso como ato válido de outra categoria.
REVOGAÇÃO	• Extinção do ato administrativo perfeito e eficaz, com eficácia EX NUNC, por razões de CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. • Compete a mesma autoridade que praticou o ato.

	• Não se pode revogar: atos exauridos, preclusos, vinculados, enunciativos, etc.
ANULAÇÃO	• Extinção do ato ILEGAL, com eficácia EX TUNC.
CASSAÇÃO	• É a extinção do ato administrativo quando o seu beneficiário deixa de cumprir os requisitos que deveria permanecer atendendo, como exigência para a manutenção do ato e de seus efeitos.
CADUCIDADE	• Uma nova legislação impede a permanência da situação anteriormente consentida pelo poder público.
CONTRAPOSIÇÃO	• Ocorre quando ato anterior é extinto por ato superveniente cujos efeitos são a ele contrapostos.

h) Decadência Administrativa:

Qual o prazo de que dispõe a administração pública federal para anular um ato administrativo ilegal que gere benefícios ao administrado?	
REGRA	5 anos, contados da data em que o ato foi praticado.
EXCEÇÃO 1	Em caso de má-fé. Se ficar comprovada a má-fé, não há prazo, ou seja, a Administração Pública pode anular o ato administrativo mesmo que já tenha se passado mais de 5 anos.
EXCEÇÃO 2	Em caso de afronta direta à Constituição Federal. O prazo decadencial de 5 anos do art. 54 da Lei nº 9.784/99 não se aplica quando o ato a ser anulado afronta diretamente a Constituição Federal. Trata-se de exceção construída pela jurisprudência do STF. (Info 741).
EXCEÇÃO 3	Não decai o direito de anular licença ambiental reputada ilegal, pois não há direito a poluir o meio ambiente.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula Vinculante n. 3 do STF:** Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

Observações sobre a Súmula Vinculante n. 3

1. O ato de concessão de aposentadoria é complexo, aperfeiçoando-se somente após a sua apreciação pelo Tribunal de Contas da União. Assim, para o exame da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, não há razão para contraditório e ampla defesa. Precedente: MS 31.704.
2. Se o Tribunal de Contas demorar mais de 5 anos da chegada do processo para apreciar a legalidade da concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, tais atos devem ser considerados definitivamente registrados, ainda que o Tribunal de Contas não tenha concluído sua análise. Precedente: Info 967 do STF.
3. Se o caso não envolve concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão, e sim da revisão de ato administrativo que originou vantagem salarial, o prazo decadencial de 5 anos começa a ser contado da prática do ato (e não de eventual decisão do Tribunal de Contas). Precedente: Info 750 do STF.

- **Súmula n. 6 do STF:** A revogação ou anulação, pelo Poder Executivo, de aposentadoria, ou qualquer outro ato aprovado pelo Tribunal de Contas, não produz efeitos antes de aprovada por aquele tribunal, ressalvada a competência revisora do Judiciário.

- **Súmula n. 346 do STF:** A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.

- **Súmula n. 473 do STF:** A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

- **Súmula n. 510 do STF:** Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

- **Súmula n. 633 do STJ:** A Lei 9.784/99, especialmente no que diz respeito ao prazo decadencial para revisão de atos administrativos no âmbito da administração pública federal, pode ser aplicada de forma subsidiária aos Estados e municípios se inexistente norma local e específica regulando a matéria.

- **Enunciado 12 do CJF:** A decisão administrativa robótica deve ser suficientemente motivada, sendo a sua opacidade motivo de invalida.

- São inconstitucionais as portarias do então Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pelas quais foram anulados os atos administrativos que declaravam anistia política de cabos da Aeronáutica afastados da atividade pela Portaria 1.104/1964 do Ministério da Justiça.

No entanto, as portarias foram expedidas de forma padronizada e sem notificação prévia ou oportunidade de defesa aos atingidos, o que motivou a OAB a propor a ADPF 777, apontando violação a diversos princípios constitucionais.

O STF concordou com a OAB e julgou inconstitucionais as portarias, por ofenderem princípios como a segurança jurídica, a dignidade da pessoa humana, o contraditório e a ampla defesa. Precedente: ADPF 777/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 05/03/2025 (Info 1167 do STF).

- Não é possível a condenação de prefeito ao ressarcimento de valores despendidos com a elaboração de projeto de lei, mesmo que depois se reconheça que esse projeto era ilegal e que foi praticado com desvio de finalidade. Precedente: AREsp 1408660-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 16/08/2022 (Info 745 do STJ).

- Nas hipóteses em que não haja exercício do controle de legalidade por Tribunal de Contas, o prazo decadencial quinquenal previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99

transcorre a partir da edição do ato pela Administração. Precedente: AgInt no AREsp 1761417-RS, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF da 5ª Região), julgado em 20/06/2022 (Info 750 do STJ).

- Interposto recurso contra a decisão de primeiro grau administrativo que confirma a pena de multa imposta pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, os juros e a multa moratórios fluirão a partir do fim do prazo de trinta dias para o pagamento do débito, contados da decisão administrativa definitiva, nos termos da Lei nº 9.847/99. Precedente: REsp 1830327-SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08/06/2022 (Tema IAC 11) (Info 740 do STJ).

- Prescreve em dez anos a ação relacionada a obrigação sem prazo em contrato verbal. Precedente: REsp 1.758.298/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 3/05/2022.

- O art. 200 do CC/2002 assegura que o prazo prescricional não comece a fluir antes do trânsito em julgado da sentença penal, independentemente do resultado da ação na esfera criminal. Precedente: REsp 1987108-MG, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 29/03/2022 (Info 732 do STJ).

- A interrupção da prescrição ocorre somente uma única vez para a mesma relação jurídica, isto é, independentemente de seu fundamento. Precedente: REsp 1963067-MS, Rel. Min. Nancy Andrichi, julgado em 22/02/2022 (Info 727 do STJ).

- É possível no exame judicial da validade dos atos administrativos, diante da falta de norma processual administrativa específica, a utilização dos dispositivos regentes da Lei de Ação Popular. Precedente: MS 26.694/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, julgado em 26/5/2021.

- É inconstitucional lei estadual que estabeleça prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. Em regra, o prazo decadencial para que a Administração Pública anule atos

administrativos inválidos é de 5 anos, aplicável a todos os entes federativos, por força do princípio da isonomia. Precedente: ADI 6019/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 12/4/2021 (Info 1012 do STF).

- A notificação por edital no processo administrativo é exceção. Só é possível quando o interessado é indeterminado, desconhecido ou com domicílio indefinido. Precedente: MS 27227-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 27/01/2021 (Info 716 do STJ).
- O Poder Judiciário não pode fazer a revisão judicial do mérito da decisão administrativa proferida pelo CADE. A expertise técnica e a capacidade institucional do CADE em questões de regulação econômica exigem que o Poder Judiciário tenha uma postura deferente (postura de respeito) ao mérito das decisões proferidas pela Autarquia. Precedente: RE 1083955/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 28/5/2019 (Info 942 do STF).
- A “teoria do fato consumado” não pode ser aplicada para consolidar remoção de servidor público destinada a acompanhamento de cônjuge, em hipótese que não se adequa à legalidade estrita, ainda que tal situação haja perdurado por vários anos em virtude de decisão liminar não confirmada por ocasião do julgamento de mérito. Precedente: EREsp 1.157.628-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, por maioria, julgado em 7/12/2016 (Info 598 do STJ).
- É necessária a prévia instauração de procedimento administrativo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sempre que a Administração, exercendo seu poder de autotutela, anula atos administrativos que repercutem na esfera de interesse do administrado. Precedente: RE 946481 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 18/11/2016.

META 19

TUTELA PROVISÓRIA

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 16. Tutela provisória. Disposições Gerais. Tutela de urgência. Tutela de evidência. Fungibilidade. Estabilização. (...)

Na PF: 10 (...) Antecipação de tutela. Tutela específica.

Na PFN: 16. Tutela provisória. Disposições Gerais. Tutela de urgência. Tutela de evidência. Fungibilidade. Estabilização. (...)

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o tema **TUTELA PROVISÓRIA** pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os artigos 294 a 311 do [Código de Processo Civil](#).
- Ler os enunciados abaixo.
- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Fazer, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO PROCESSUAL CIVIL - NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC 2015
ASSUNTO	15 TUTELA PROVISÓRIA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- A tutela provisória tem como objetivo evitar os efeitos negativos da prolongada duração dos processos. Como o próprio nome diz, tutela provisória é aquela que não tem caráter definitivo, pois ela vige provisoriamente.
- O juiz competente para apreciar a tutela provisória é o mesmo competente para apreciar o mérito. Cabe observar que, no caso de juiz absolutamente incompetente e remessa dos autos para o juízo competente, não há automática revogação da liminar. Até decisão contrária, a liminar continua vigente. Eis o que se chama de *translatio iudicii*.
- A tutela provisória possui natureza precária, podendo ser alterada ou revogada a qualquer tempo pelo juiz, independentemente de pedido das partes.
- A tutela provisória pode ser de urgência ou de evidência.
- A tutela provisória de urgência pode ser qualificada como **ANTECEDENTE OU INCIDENTAL**. Antecedente é aquela requerida antes do pedido principal. Incidental é aquela requerida no curso do processo.
- Ela também pode ser antecipada (satisfativa) ou cautelar. A primeira antecipa o bem jurídico requerido em juízo. A segunda apenas resguarda o resultado útil do processo.
- Considerando que a tutela de urgência antecipada antecipa o bem jurídico, ela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Exemplo: ajuizamento de ação para declarar nulidade do ato de tombamento e demolição do prédio tombado, com pedido de tutela de urgência antecipada. O juízo não pode deferir essa tutela, vez que a reconstrução do prédio não devolveria o bem de vida ao ente que tombou em caso de improcedência do pedido.

- A tutela provisória de evidência, por sua vez, só pode ser incidental.

b) Tutela Provisória de Urgência:

- A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
- A tutela de urgência está ligada ao risco de dano ou perda do resultado útil do processo.
- A tutela de urgência pode levar à reparação por danos nas hipóteses do art. 302 do CPC, senão vejamos:

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se:

- I - a sentença lhe for desfavorável;
- II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;
- III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;
- IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

- Sobre os danos advindos da tutela provisória de urgência, o informativo 649 do STJ entendeu que:

O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos. **O título executivo a ser executado é a própria decisão que antecipou a tutela, juntamente com a sentença de extinção do feito sem resolução de mérito que a revogou, sendo, portanto, perfeitamente possível extrair não só a obrigação de indenizar o dano causado à parte ré (an debeat), nos termos dos dispositivos legais analisados (CPC/2015, arts. 302 e 309), como também os próprios valores despendidos com o**

cumprimento da tutela provisória deferida (quantum debeatur). Entendimento diverso não seria compatível com os princípios da economia e celeridade processual, que é justamente o objetivo da norma ao determinar que a indenização deverá ser liquidada nos próprios autos que a tutela provisória tiver sido concedida. Precedente: REsp 1.770.124-SP.

c) Tutela de Urgência de Caráter Antecedente:

- A tutela antecipada diz respeito à antecipação do próprio direito da parte autora. Por outro lado, a tutela cautelar diz respeito à proteção, ao resguardo do direito.

TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE	TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE
Direito a que se busca realizar	Direito a que se objetiva assegurar
Não há previsão de oitiva prévia do Réu	O Réu é citado para contestar e indicar provas no prazo de 05 dias
Efetivada a tutela, o autor deve aditar a inicial em 15 dias	Efetivada a tutela o autor deve aditar a inicial em 30 dias
Pode levar à estabilização da tutela	Não pode levar à estabilização da tutela

d) Estabilização da Tutela Antecipada:

- O CPC criou o instituto da estabilização da **tutela antecipada** (não cautelar) **antecedente** no art. 304, que assim dispõe:

Art. 304. A tutela antecipada, concedida nos termos do [art. 303](#), torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso.

§ 1º No caso previsto no caput, o processo será extinto.

§ 2º Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada estabilizada nos termos do caput.

§ 3º A tutela antecipada conservará seus efeitos enquanto não revista, reformada ou invalidada por decisão de mérito proferida na ação de que trata o § 2º.

§ 4º Qualquer das partes poderá requerer o desarquivamento dos autos em que foi concedida a medida, para instruir a petição inicial da ação a que se refere o § 2º, prevento o juízo em que a tutela antecipada foi concedida.

§ 5º O direito de rever, reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no § 2º deste artigo, extingue-se **após 2 (dois) anos**, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do § 1º.

§ 6º A decisão que concede a tutela **não fará coisa julgada**, mas a estabilidade dos respectivos efeitos só será afastada por decisão que a revir, reformar ou invalidar, proferida em ação ajuizada por uma das partes, nos termos do § 2º deste artigo.

- A 1ª e 3ª turmas do STJ divergem quanto à interpretação do termo “recurso” contido no *caput* do artigo 304 do STJ.

A 1ª turma diz que é necessário que haja interposição de agravo de instrumento para impedir os efeitos da estabilização da tutela. Precedente: Info 658.

A 3ª turma, por sua vez, entende que “recurso” deve ser entendido como qualquer manifestação contrária à tutela. Precedente: Info 639.

e) Tutela De Evidência:

- A tutela de evidência será concedida quando o direito é evidentemente da parte Autora.

- Sua concessão não depende da demonstração de perigo ou risco ao resultado útil do processo.

- As hipóteses de concessão da tutela de evidência estão previstas no art. 311 do CPC:

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, **independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo**, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

f) Tutela Provisória contra a Fazenda Pública:

- ADI 4296 declarou inconstitucional o § 2º art. 7º da LMS:

É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Impedir ou condicionar a concessão de medida liminar caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante.

STF. Plenário. ADI 4296/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09.06.2021.

- Se o pedido de tutela de urgência for referente a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, tem que analisar se o §3º do art. 1º da Lei n. 8.437/92 foi respeitado:

Art. 1º, § 3º Não será cabível medida liminar que **esgote**, no **todo** ou em **qualquer parte**, o **objeto da ação**.

IMPORTANTE! A declaração de inconstitucionalidade do §2º art. 7º da LMS não quer dizer que agora qualquer compensação tributária, por exemplo, deverá ser concedida em liminar. O que acontece é que não há mais vedação legal, agora, o juiz, com seu poder geral de cautela, terá que analisar os requisitos antes de deferir ou não, quais sejam: a) probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

- Quando se tratar de compensação de crédito tributário, tem que ver se a compensação respeita o art. 170-A do CTN, que veda a “compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial”.

- Além disso, o § 3º do art. 14 da mesma Lei de MS diz:

A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar.

Lei 9.494/97, Art. 2º-B. A sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.

- A vedação, que deve ser interpretada restritivamente, não alcança as causas de natureza previdenciária (Súmula n. 729 do STF), nem se aplica às hipóteses de restauração de vantagem suprimida. O que se veda é a concessão de aumento ou vantagem. Restaurar ou recompor o que restou suprimido não se inclui na vedação, sendo possível a medida de urgência com tal finalidade.

ENUNCIADOS

- **ENUNCIADO N. 33 CJF:** Não cabe ação rescisória nos casos estabilização da tutela antecipada de urgência.
- **ENUNCIADO N. 39 CJF:** Cassada ou modificada a tutela de urgência na sentença, a parte poderá, além de interpor recurso, pleitear o respectivo restabelecimento na instância superior, na petição de recurso ou em via autônoma.
- **ENUNCIADO N. 41 CJF:** Nos processos sobrestados por força do regime repetitivo, é possível a apreciação e a efetivação de tutela provisória de urgência, cuja competência será do órgão jurisdicional onde estiverem os autos.
- **ENUNCIADO N. 42 CJF:** É cabível a concessão de tutela provisória de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

- **ENUNCIADO N. 130 CJF:** É possível a estabilização de tutela antecipada antecedente em face da Fazenda Pública.
- **ENUNCIADO N. 29 FPPC:** A decisão que condicionar a apreciação da tutela provisória incidental ao recolhimento de custas ou a outra exigência não prevista em lei equivale a negá-la, sendo impugnável por agravo de instrumento.
- **ENUNCIADO N. 31 FPPC:** O poder geral de cautela está mantido no CPC.
- **ENUNCIADO N. 34 FPPC:** Considera-se abusiva a defesa da Administração Pública, sempre que contrariar entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa, salvo se demonstrar a existência de distinção ou da necessidade de superação do entendimento.
- **ENUNCIADO N. 35 FPPC:** As vedações à concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública limitam-se às tutelas de urgência.
- **ENUNCIADO N. 38 FPPC:** As medidas adequadas para efetivação da tutela provisória independem do trânsito em julgado, inclusive contra o Poder Público (art. 297 do CPC).
- **ENUNCIADO N. 71 FPPC:** Poderá ser dispensada a garantia mencionada no parágrafo único do art. 654, para efeito de julgamento da partilha, se a parte hipossuficiente não puder oferecê-la, aplicando-se por analogia o disposto no art. 300, § 1º.
- **ENUNCIADO N. 140 FPPC:** A decisão que julga improcedente o pedido final gera a perda de eficácia da tutela antecipada.
- **ENUNCIADO N. 143 FPPC:** A redação do art. 300, caput, superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência,

erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada.

- **ENUNCIADO N. 381 FPPC:** É cabível réplica no procedimento de tutela cautelar requerida em caráter antecedente.

- **ENUNCIADO N. 418 FPPC:** As tutelas provisórias de urgência e de evidência são admissíveis no sistema dos Juizados Especiais.

- **ENUNCIADO N. 419 FPPC:** Não é absoluta a regra que proíbe tutela provisória com efeitos irreversíveis.

- **ENUNCIADO N. 420 FPPC:** Não cabe estabilização de tutela cautelar.

- **ENUNCIADO N. 421 FPPC:** Não cabe estabilização de tutela antecipada em ação rescisória.

- **ENUNCIADO N. 422 FPPC:** A tutela de evidência é compatível com os procedimentos especiais.

- **ENUNCIADO N. 423 FPPC:** Cabe tutela de evidência recursal.

- **ENUNCIADO N. 490 FPPC:** São admissíveis os seguintes negócios processuais, entre outros: pacto de inexecução parcial ou total de multa coercitiva; pacto de alteração de ordem de penhora; pré-indicação de bem penhorável preferencial (art. 848, II); prefixação de indenização por dano processual prevista nos arts. 81, §3º, 520, inc. I, 297, parágrafo único (cláusula penal processual); negócio de anuência prévia para aditamento ou alteração do pedido ou da causa de pedir até o saneamento (art. 329, inc. II).

- **ENUNCIADO N. 496 FPPC:** Preenchidos os pressupostos de lei, o requerimento de tutela provisória incidental pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal.
- **ENUNCIADO N. 497 FPPC:** As hipóteses de exigência de caução para a concessão de tutela provisória de urgência devem ser definidas à luz do art. 520, IV, CPC.
- **ENUNCIADO N. 498 FPPC:** A possibilidade de dispensa de caução para a concessão de tutela provisória de urgência, prevista no art. 300, §1º, deve ser avaliada à luz das hipóteses do art. 521.
- **ENUNCIADO N. 499 FPPC:** Efetivada a tutela de urgência e, posteriormente, sendo o processo extinto sem resolução do mérito e sem estabilização da tutela, será possível fase de liquidação para fins de responsabilização civil do requerente da medida e apuração de danos.
- **ENUNCIADO N. 500 FPPC:** O regime da estabilização da tutela antecipada antecedente aplica-se aos alimentos provisórios previstos no art. 4º da Lei 5.478/1968, observado o §1º do art. 13 da mesma lei.
- **ENUNCIADO N. 501 FPPC:** A tutela antecipada concedida em caráter antecedente não se estabilizará quando for interposto recurso pelo assistente simples, salvo se houver manifestação expressa do réu em sentido contrário.
- **ENUNCIADO N. 502 FPPC:** Caso o juiz entenda que o pedido de tutela antecipada em caráter antecedente tenha natureza cautelar, observará o disposto no art. 305 e seguintes.
- **ENUNCIADO N. 503 FPPC:** O procedimento da tutela cautelar, requerida em caráter antecedente ou incidente, previsto no Código de Processo Civil é compatível com o microsistema do processo coletivo.

- **ENUNCIADO N. 504 FPPC:** Cessa a eficácia da tutela cautelar concedida em caráter antecedente, se a sentença for de procedência do pedido principal, e o direito objeto do pedido foi definitivamente efetivado e satisfeito.
- **ENUNCIADO N. 582 FPPC:** Cabe estabilização da tutela antecipada antecedente contra a Fazenda Pública.
- **ENUNCIADO N. 581 FPPC:** O poder de dilação do prazo, previsto no inciso VI do art. 139 e no inciso I do §1º do art. 303, abrange a fixação do termo final para aditar o pedido inicial posteriormente ao prazo para recorrer da tutela antecipada antecedente.
- **ENUNCIADO N. 609 FPPC:** O pedido de antecipação da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo a qualquer recurso poderá ser formulado por simples petição ou nas razões recursais.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula n. 729:** A decisão na Ação Direta de Constitucionalidade 4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de natureza previdenciária.
- A contestação tem força de impedir a estabilização da tutela antecipada antecedente (art. 303 do CPC)?
1ª corrente: NÃO. Apenas a interposição de agravo de instrumento contra a decisão antecipatória dos efeitos da tutela requerida em caráter antecedente é que se revela capaz de impedir a estabilização, nos termos do disposto no art. 304 do Código de Processo Civil. STJ. 1ª Turma. REsp 1.797.365-RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. Acd. Min. Regina Helena Costa, julgado em 03/10/2019 (Info 658).
2ª corrente: SIM. A tutela antecipada antecedente (art. 303 do CPC) somente se torna estável se não houver nenhum tipo de impugnação formulada pela parte contrária, de forma que a mera contestação tem força de impedir a estabilização. Apesar de o caput do art. 304 do CPC/2015 falar em “recurso”, a leitura que deve ser feita do dispositivo

legal, tomando como base uma interpretação sistemática e teleológica do instituto, é que a estabilização somente ocorrerá se não houver qualquer tipo de impugnação pela parte contrária. O caput do art. 304 do CPC disse menos do que pretendia dizer, razão pela qual a interpretação extensiva mostra-se mais adequada ao instituto, notadamente em virtude da finalidade buscada com a estabilização da tutela antecipada.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.760.966-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 04/12/2018 (Info 639).

STJ. 4ª Turma. REsp 1.938.645-CE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 4/6/2024 (Info 821).

- O prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal previsto no art. 308 do CPC possui natureza jurídica processual e, conseqüentemente, sua contagem deve ser realizada em dias úteis, nos termos do art. 219 do CPC. Precedente: EREsp 2.066.868-SP, julgado em 3/4/2024 (Info 807 do STJ).

- Não atendido o prazo legal de 30 dias para formulação do pedido principal em tutela cautelar requerida em caráter antecedente, a medida concedida perderá a sua eficácia e o procedimento de tutela antecedente será extinto sem exame do mérito. Precedente: REsp 2.066.868-SP, julgado em 20/6/2023 (Info 780 do STJ).

- É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. Impedir ou condicionar a concessão de medida liminar caracteriza verdadeiro obstáculo à efetiva prestação jurisdicional e à defesa do direito líquido e certo do impetrante. Precedente: ADI 4296/DF.

Dessa forma, a Súmula n. 212 do STJ, embora ainda não cancelada, fica superada pelo entendimento lançado na ADI 4296.

Súmula n. 212 do STJ: ~~A compensação de créditos tributários não pode ser deferida em ação cautelar ou por medida liminar cautelar ou antecipatória.~~

NÃO CONFUNDA:

Súmula n. 460 STJ: É incabível o mandado de segurança para convalidar a compensação tributária realizada pelo contribuinte.

- O art. 1º da Lei nº 9.494/97 determina, entre outras vedações, que não será cabível tutela antecipada contra o Poder Público visando obter a reclassificação ou equiparação de servidores públicos ou a concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias. O STF declarou que esse dispositivo é constitucional (ADC 4). Vale ressaltar, no entanto, que a decisão proferida na referida ADC 4 não impede toda e qualquer antecipação de tutela contra a Fazenda Pública. Somente está proibida a concessão de tutela antecipada nas hipóteses listadas no art. 1º da Lei nº 9.494/97, que deve ser interpretado restritivamente.
- É possível a concessão de tutela antecipada tratando sobre férias de servidores públicos, considerando que isso não envolve a reclassificação ou equiparação de servidores públicos nem a concessão de aumento ou extensão de vantagens. STF. Plenário. Rcl 4311/DF, red. p/ o acórdão Min. Dias Toffoli, julgado em 6/11/2014 (Info 766).
- Em ação para fornecimento de medicamentos, o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão. (Info 532).
- Não cabem embargos de divergência contra acórdão do STJ proferido em pedido de tutela provisória manejada para agregar efeito suspensivo a conflito de competência. Precedente: AgInt na Pet 14925-TO, julgado em 11/10/2022 (Info 760 do STJ).
- O CPC/2015 passou a admitir a imediata execução da multa cominatória, consagrando sua exigibilidade imediata. É dizer, não há mais respaldo legal para a exigência de confirmação em sentença de mérito para que haja a execução provisória da multa cominatória, conforme a redação do art. 537, § 3º, CPC/2015: "§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à

parte. A execução provisória será, todavia, incompleta, pois o levantamento do depósito correspondente somente ocorrerá após o trânsito em julgado favorável à parte beneficiada pela multa cominatória, o que foi atendido no presente caso. (AREsp n. 2.079.649/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

- Não incidem juros de mora sobre multa cominatória decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 17/2/2022.)

- É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. STF. Plenário. ADI 4296/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes julgado em 9/6/2021 (Info 1021).

- O deferimento de tutela provisória ou de medida liminar, por ostentar caráter precário, não implica a perda de objeto por falta de interesse de agir na hipótese de eventual satisfatividade.

A concessão de tutela provisória ou de medida liminar, por mais que tenha caráter satisfativo, configura-se como decisão judicial precária a qual, por isso mesmo, necessita de confirmação por julgamento definitivo, sobre o qual possa haver coisa julgada, permanente. Precedente: STJ. 2ª Turma. REsp 1.670.267/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/05/2022.

- A contagem do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 308 do CPC/2015 para formulação do pedido principal se inicia na data em que for totalmente efetivada a tutela cautelar. Precedente: REsp 1954457-GO (Info 718).

- A 1ª e 3ª turmas do STJ divergem quanto à interpretação do termo “recurso” contido no *caput* do artigo 304 do STJ.

A 1ª turma diz que é necessário que haja interposição de **agravo de instrumento** para impedir os efeitos da estabilização da tutela. Precedente: Info 658.

A 3ª turma, por sua vez, entende que “recurso” deve ser entendido como **qualquer manifestação** contrária à tutela. Precedente: Info 639.

- A decisão interlocutória que majora a multa fixada para a hipótese de descumprimento de decisão antecipatória de tutela anteriormente proferida é recorrível por agravo de instrumento. Precedente: Info 655 do STJ.
- O ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória posteriormente revogada por sentença que extingue o processo sem resolução de mérito, sempre que possível, deverá ser liquidado nos próprios autos. Precedente: Info 649 do STJ.
- O conceito de "decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória" previsto no art. 1.015, I, do CPC/2015, abrange as decisões que examinam a presença ou não dos pressupostos que justificam o deferimento, indeferimento, revogação ou alteração da tutela provisória e, também, as decisões que dizem respeito ao prazo e ao modo de cumprimento da tutela, a adequação, suficiência, proporcionalidade ou razoabilidade da técnica de efetivação da tutela provisória e, ainda, a necessidade ou dispensa de garantias para a concessão, revogação ou alteração da tutela provisória. Precedente: Info 644 do STJ.

META 20

BENS PÚBLICOS

PONTO DO EDITAL:

Na AU: 33. Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. 34. Bens da União. Legislação patrimonial. 35. Domínio público hídrico: composição; regime jurídico das águas públicas. 36. Domínio público aéreo. 37. Domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras públicas no Brasil: terras urbanas e rurais; terras devolutas. Vias públicas; cemitérios públicos; portos. 38. Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica: regime jurídico. 39. Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; ocupação; aforamento; concessão de domínio pleno. Lei nº 9.636, de 1998, e posteriores alterações.

Na PF: 35 Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. 36 Natureza jurídica do domínio público. 37 Domínio público hídrico: composição; regime jurídico das águas públicas. 38 Domínio público aéreo. 39 Domínio público terrestre: evolução do regime jurídico das terras públicas no Brasil: terras urbanas e rurais; terras devolutas; terrenos de marinha. Vias públicas; cemitérios públicos; portos. 40 Recursos minerais e potenciais de energia hidráulica: regime jurídico. 41 Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; ocupação; aforamento; concessão de domínio pleno.

Na PFN: 22. Bens públicos: classificação e caracteres jurídicos. Natureza jurídica do domínio público. 23. Utilização dos bens públicos: autorização, permissão e concessão de uso; ocupação; aforamento; concessão de domínio pleno; cessão de uso, concessão de uso especial para fins de moradia.

ATUALIZADO ATÉ MARÇO/2026.

PASSO A PASSO

- Ler o assunto pelo **PDF Base** do curso.
- Ler os seguintes dispositivos: artigos 20 e 26 da [Constituição Federal](#);

artigos 98 a 103 do [Código Civil](#); e

artigo 76 da [Nova Lei de Licitações](#).

- Ler o compilado jurisprudencial abaixo.
- Resolver, pelo menos, **30 questões** sobre o assunto no site www.qconcursos.com, utilizando o seguinte filtro:

BANCA	CESPE/CEBRASPE
DISCIPLINA	DIREITO ADMINISTRATIVO
ASSUNTO	11 BENS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
NÍVEL	SUPERIOR
ÁREA DE ATUAÇÃO	JURÍDICA
MODALIDADE	MÚLTIPLA ESCOLHA

O QUE VOCÊ DEVE SABER SOBRE O ASSUNTO

a) Noções Gerais:

- **Domínio eminente:** poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade todas as coisas em seu território. Representa a soberania interna. Não se trata de propriedade.
- **Domínio patrimonial:** direito de propriedade (pública) sujeito a um regime administrativo especial.
- **Conceito dos bens públicos:** O Código Civil restringiu bastante os bens públicos, sendo esses os bens do domínio nacional pertencentes às **pessoas jurídicas de direito público interno**. Todos os outros bens são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Exemplo: imóvel da Petrobrás não é bem público, porque a Petrobrás é sociedade de economia mista. Todavia, os bens de pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público gozam de prerrogativas de direito público, como as garantias da impenhorabilidade e não onerabilidade.

- **Em resumo:** A classificação dos bens das empresas estatais é de que são bens privados, que, quando utilizados na prestação de serviços públicos, gozam de prerrogativas de direito público.

b) Classificação quanto à Titularidade dos Bens Públicos:

- Os bens públicos podem ser federais, estaduais ou municipais, de acordo com o ente político a que pertençam.
- Para acertar questões dos concursos públicos sobre o tema, é de rigor decorar o art. 20 da Constituição Federal.

RISCO DE PEGADINHA:

Preste atenção nos seguintes bens públicos, vez que são bastante cobrados:

- 1º)** As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União. São bens públicos de uso especial indireto.
- 2º)** As terras devolutas são, em regra, do Estado. Todavia, as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei, são da União. São bens públicos dominicais.
- 3º)** Os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da União. São bens públicos dominicais.

c) Classificações dos Bens Públicos quanto à Destinação:

- Os bens públicos classificam-se em **bens de uso comum**, **bens de uso especial** e **bens dominiais ou dominicais**:

**BEM DE USO
COMUM**

- São aqueles abertos à utilização universal por toda a população, como praças, mares, ruas.
- A utilização do bem de uso comum, de um modo geral, pode ser gratuita ou remunerada.

	• Ainda que a utilização seja universal, tais bens podem ser utilizados privativamente por particulares, por meio de concessão, permissão ou autorização de bem público.
BEM DE USO ESPECIAL	• São aqueles afetados a uma destinação pública <u>específica</u>, para fins de instrumentalizar a execução de serviços públicos. • São os edifícios de repartições, mercados municipais, veículos da Administração, terras ocupadas pelos indígenas.
BEM DOMINICAL	• São bens <u>sem destinação pública específica</u>, tais como terrenos baldios, dívida ativa, etc. • Art. 99 do CC: Não dispondo a lei em contrário, consideram-se dominicais os bens pertencentes às pessoas jurídicas de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado. RISCO DE PEGADINHA: Ainda que sejam dominicais, ou seja, não tenham uma destinação pública específica, OS BENS PÚBLICOS NÃO SE SUJEITAM À USUCAPIÃO.

d) Afetação e Desafetação:

- Os institutos dizem respeito ao regime de finalidade dos bens públicos, de modo que o bem que é destinado a alguma finalidade pública é afetado e o bem que não é destinado a alguma finalidade pública é desafetado.

- A doutrina diverge sobre a possibilidade de ocorrência de afetação e desafetação, por meio de simples fato jurídico. Há quem entenda que é necessário haver lei para ambos os institutos. Há ainda quem defenda que somente a desafetação demandaria lei. Todavia, para provas de concursos públicos, o aluno deve adotar a posição de que é

possível a ocorrência de afetação e desafetação por meio de lei, ato administrativo ou fato jurídico (ex: demolição, incêndio, etc.).

Exemplo: em um terreno baldio, constrói-se um hospital. Não é necessário um ato formal para que haja afetação (CESPE). Da mesma forma, se uma praça é destruída para virar um terreno baldio, também não é necessário um ato formal para que haja desafetação (CESPE).

e) Características dos bens públicos:

ALIENABILIDADE CONDICIONADA	Parte da doutrina chama de inalienabilidade, mas reconhecendo tal inalienabilidade não é absoluta. Isso porque os bens públicos podem ser vendidos, desde que sejam atendidos os requisitos legais. Os bens públicos de uso comum e uso especial, além dos requisitos previstos em lei, devem ser desafetados antes.
IMPENHORABILIDADE	Impossibilidade de penhora de bens públicos. A Constituição Federal traz regra específica para o cumprimento de obrigações de pagar quantia certa para Fazenda Pública em seu artigo 100 da CF, que prevê o sistema de precatórios. Exceção: Sequestro de verbas públicas para fornecimento de medicamentos.
IMPRESCRITIBILIDADE	Todos os bens públicos, de qualquer natureza, são imprescritíveis. (art. 183, § 3º, da CF e art. 191, parágrafo único, da CF). Os bens dominicais também não podem sofrer usucapião. Há possibilidade de usucapião de domínio útil de bens públicos, quando há enfiteuse em favor de particular (jurisprudência).

NÃO ONERABILIDADE	Não onerabilidade significa que não é possível onerar o bem público como garantia para satisfação de crédito. Em outras palavras, os bens públicos não podem ser dados em penhor, em hipoteca, nem anticrese.
--------------------------	---

f) Uso de bens públicos por particulares:

	CONCESSÃO	PERMISSÃO	AUTORIZAÇÃO
NATUREZA JURÍDICA	Contrato administrativo bilateral	Ato administrativo unilateral	Ato administrativo unilateral
DISCRICIONARIEDADE	Discricionário	Discricionário	Discricionário
PRECARIEDADE DO INSTITUTO	Não é precário, porque enseja a indenização no caso de rescisão antecipada	Precário	Precário
OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO	Obriga o particular ao uso	Obriga o particular ao uso	Faculta ao particular o uso
NECESSIDADE DE LICITAÇÃO	Depende de licitação	Sempre que possível, será outorgada mediante licitação ou, no mínimo, com obediência a procedimento em que se assegure tratamento	Sem licitação

		isonômico aos administrados	
INTERESSE ENVOLVIDO	Fins de interesse público	Fins de interesse público	Fins de interesse privado predominantemente

RISCO DE PEGADINHA:

Concessão e Permissão de bens públicos x Concessão e Permissão de serviços públicos

As bancas costumam tentar confundir o candidato em relação à natureza jurídica e obrigatoriedade de licitação, trocando o contexto de utilização de bens públicos e delegação de serviços públicos.

Lembre-se de que concessão e permissão de serviços públicos são sempre pactuadas por contrato administrativo e dependem de licitação.

g) Ocupação irregular de bens públicos:

- A ocupação irregular de bens públicos não gera posse, mas mera detenção. Desse modo, o particular não tem direito de retenção nem de indenização por benfeitorias, ainda que as benfeitorias tenham sido realizadas de boa-fé.

COMPILADO JURISPRUDENCIAL

- **Súmula 650 do STF:** Os incisos I e XI do art. 20 da CF não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupadas por indígenas em passado remoto.

IMPORTANTE! No dia 21.09.2023, o STF, ao julgar o RE 1017365 (Tema 1.031), **rejeitou, por maioria, a tese do marco temporal**. O plenário da Corte decidiu, em síntese, que a data da promulgação da Constituição Federal (05.10.1998) NÃO pode ser utilizada para definir a ocupação tradicional pelas comunidades indígenas. Dessa forma, também não há mais que se falar em renitente esbulho, haja vista este ser uma consequência lógica do marco temporal.

Apesar de o entendimento lançado no Tema 1031 conflitar com a exegese da Súmula n. 650 do STF, não houve o cancelamento formal da súmula.

- **Súmula 340 do STF:** Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.
- **Súmula 477 do STF:** As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores.
- **Súmula 479 do STF:** As margens dos rios navegáveis são de domínio público, insuscetíveis de expropriação e, por isso mesmo, excluídas de indenização.
- **Súmula 496 do STJ:** Os registros de propriedade particular de imóveis situados em terrenos de marinha não são oponíveis à União.
- **Súmula 619 do STJ:** A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.
- **Súmula 637 do STJ:** O ente público detém legitimidade e interesse para intervir, incidentalmente, na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive, se for o caso, o domínio.
- **Enunciado 2 do CJF:** O administrador público está autorizado por lei a valer-se do desforço imediato sem necessidade de autorização judicial, solicitando, se necessário, força policial, contanto que o faça preventivamente ou logo após a invasão ou ocupação de imóvel público de uso especial, comum ou dominical, e não vá além do indispensável à manutenção ou restituição da posse (art. 37 da Constituição Federal; art. 1.210, § 1º, do Código Civil; art. 79, § 2º, do Decreto-Lei n. 9.760/1946; e art. 11 da Lei n. 9.636/1998).

- É ilegal a exigência de retribuição pecuniária pela utilização da faixa de domínio de rodovia estadual concedida em detrimento de concessionária de serviço público essencial. Precedente: REsp 2.137.101-PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 7/8/2025 (Info 860 do STJ).
- A obrigatoriedade de comunicar à SPU a transmissão não onerosa de terrenos da União, sob pena de multa, só passou a existir com a Lei 14.474/2022. Precedente: REsp 2.149.911-RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 5/8/2025 (Info 857 do STJ).
- É legítima a cobrança do laudêmio pela transferência onerosa de imóveis edificadas sobre terreno de marinha, em caso de permuta no local, espécie de negócio pelo qual a incorporadora recebe o terreno em troca dos imóveis futuramente construídos. Precedente: REsp 1.652.517-SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, julgado em 10/6/2025 (Info 855 do STJ).
- Se o arrematante, que adquiriu o domínio útil mediante hasta pública, pagou o laudêmio por força do edital e da carta de arrematação, ele tem legitimidade ativa para pedir a repetição do indébito caso entenda que o valor pago foi excessivo. Precedente: EDcl no REsp 1.781.946-SE, julgado em 27/2/2024 (Info 802 do STJ).
- Nos procedimentos de demarcação de terrenos de marinha, é válido o ato jurídico de chamamento de interessados certos ou incertos à participação colaborativa com a Administração formalizado exclusivamente por meio de edital, desde que o ato tenha sido praticado no período de 31/05/2007 até 28/03/2011. Precedente: STJ. 1ª REsp 2.015.301-MA e 2.036.429-MA, julgados em 13/9/2023 (Recurso Repetitivo – Tema 1199) (Info 787 do STJ).
- O art. 1º, alínea “c”, do DL 9.760/46 prevê que são bens imóveis da União as zonas onde se faça sentir a influência das marés; esse dispositivo foi recepcionado pela CF/88. Precedente: ADPF 1.008/DF, julgado em 22/05/2023 (Info 1095 do STF).

- É constitucional a ratificação de registros imobiliários prevista na Lei nº 13.178/2015, desde que observados os requisitos e condições exigidos pela própria norma e os previstos pela Constituição Federal de 1988 concernentes à política agrícola, ao plano nacional de reforma agrária e à proteção dos bens imóveis que atendam a sua função social. STF. Plenário. ADI 5623/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 25/11/2022 (Info 1077).
- As terras devolutas pertencem, em regra, aos Estados-membros, com exceção daquelas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, que são de propriedade da União. Precedente: ACO 158/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 12/3/2020 (Info 969 do STF).
- É inadequada a discussão acerca da tradicionalidade da ocupação indígena em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda antes de completado o procedimento demarcatório. Assim, não cabe produção de laudo antropológico em ação possessória ajuizada por proprietário de fazenda ocupada por grupo indígena. Precedente: REsp 1650730-MS, julgado em 20/08/2019 (Info 655 do STJ).
- Não se exige que eventuais interessados na remarcação das terras indígenas sejam notificados diretamente a respeito da existência do procedimento. Precedente: MS 22816-DF, julgado em 13/9/2017 (Info 611 do STJ).
- Continuam pertencendo à União os terrenos de marinha situados em ilha costeira que seja sede de Município. Precedente: RE 636199/ES, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/4/2017 (repercussão geral) (Info 862 do STF).

META 21

REVISÃO: DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

PASSO A PASSO

- Os seguintes assuntos já foram vistos:

SEMANA 1	Competência da Justiça do Trabalho.
SEMANA 3	Atos Processuais e Nulidades; Partes e Procuradores.

Como revisar?

- A revisão focará nos temas das **SEMANAS 1 e 3**.
- Resolva, pelo menos, **30 questões** dos temas, de forma misturada. Não separe por assunto; selecione-os conjuntamente para as questões se embaralharem.
- Você deve revisar no pdf./jurisprudência/lei toda questão que errar ou acertar sem certeza (não só o ponto errado, como também tudo que envolver aquele ponto).
- Independentemente de erros, releia o **compilado jurisprudencial** e os **artigos relacionados aos temas**.